إقامة البراهين
في مشروعية التحكيم والتولية في النكاح

تأليف

الشيخ عبد القادر شيخ محمد متان – (علو)

راجعه وصححه: محمد عبد الله

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الثانية

طبعة جديدة مزيدة ومنقحة

1427 هـ - 2006 م

مقديشو – الصومال

مقدمة الطبعة الأولى

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واقتفى آثاره إلي يوم البعث والنشور .

أما بعد: فإن هذه الرسالة هي أول رسالة من نوعها ألف فى هذا الموضوع ، وكان تبيين هذا الموضوع مما تمس إليه الحاجة وخاصة فى هذا الوقت الحاضر ، فقام إليه أخونا المؤلف لتقديم هذا المؤلف المحتوي لما أُشكل من هذه المسألة ، ولا سيما وأن فى هذه المسألة حساسية لمسيسها في أصالة النسب ، ومما تبين من

خلال هذه الرسالة كما ستري إن شاء الله أن التحكيم فى النكاح مشروع فى الأمة المحمدية سلفا وخلفا ، وأن المحكم ولي شرعي من أولياء النكاح ، فقد جمع المؤلف فى هذه الرسالة نقولا جمعها من مراجع أكثر من مأئة من أهم مراجع هذا الموضوع ، ولا يمكن أن تحتوي رسالة واحدة جميع ما في موضوعها ، إذ لا يكاد كتاب من كتب الفقه والحديث يهمل مسألة التحكيم فى النكاح ، فقد أحال المؤلف جزاه الله خيرا كلّ قارئ على تلك المراجع المذكورة فى الرسالة وغيرها ، ليعلم الشعب الصومالي أن التحكيم فى النكاح ليس فيه غموض ولا إشكال ، بل هو مشروع فى المذاهب الأربعة ، بما فيه المذهب الشافعي المطبق فى بلادنا ، وطبعتنا هذه أول

طبعة لهذه الرسالة ، ونرجو طبعها مرات قادمة إن شاء الله فنسأل الله سبحانه وتعالي: أن ينفع بها الجميع ، فلله الحمد فى الأولي والآخرة وهو على كل شي قدير ، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

الطبعة الأولي

10 شوال 1427 هـ

الموافق: 1 نوفمبر 2006م

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي شرع لنا من دين الإسلام ما فيه خير المعاش والمعاد ، وهيأ لكل جيل أعيانا قاموا لتأصل أحكام الإسلام وحملوا عبء المسئولية الدينية ، فصاروا ورثة الأنبياء وحملة الشرع وحراس شريعة

الإسلام ، وحمايتها من كل دسيسة يدسها أهل الزيغ والضلال .

وأشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي بقلب سليم . وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والاخرين ورحمة العالمين في الدنيا والآخرة ، صلي الله عليه وعلي آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين .

أما بعد: فإن طبعة الأولي من هذه الرسالة قد تلقت إقبالا جماهيريا حتي نفدت في وقت قصير من أيدي الطلاب ، لكثرة طلبها من مناطق مختلفة من البلاد وخارجها ، لما فيها من حل مسئلة طال ما أشكل في مشروعيتها أو شككها أناس ليسوا في أوساط الفقهاء

معروفون بل هم مشهورون بأنهم من أصحاب الخصومات والنزاع والشقاق .

فقضت الحاجة طبعها مرة ثانية ، فهذه طبعتها الثانية وتمتاز بزيادات بسيطة ، وتصحيح ما وقع في الطبعة الأولي من أخطاء أو إصلاح خلل مطبعي أو نحو ذلك ، وهكذا كلما تنفذ نسخ هذه الرسالة سنقوم بطبعها مجددا حتي يتم نشرها وتكون متوفرة إن شاء الله .

وبتوفيق الله تعالي وعونه تتم الصالحات ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم أجمعين .

الطبعة الثانية

6 ذو الحجة 1427هـ

الموافق: 27 ديسمبر 2006م

خطبة الكتاب

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي أحلّ النكاح وحرّم السفاح ، جعل لعقد النكاح أركانا وقيودا متينة لرفع الحرمة التي كانت قائمة بين الزوجين ولربط الحقوق المترتبة بينهما ، وجعل أسباب الولاية أقساما إما بالنسب أو بالولاء أو بالسلطنة العامة أوالخاصة ، فكل منها مشروع بشرائط مخصوصة ومعروفة عند أهل العلم والطلبة ، ونشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له ، جعل تناسل الإنسان سببا لتعمير الأرض وإقامة لعماد الدنيا والدين ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أفضل

من زوّج أو تزوّج ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين .

أما بعد: فنقدّم هنا رسالة وجيزة في مشروعية التحكيم والتولية في النكاح ، وهو المشهور عند الصومال بنكاح المسافة ، فقد أثار في الآونة الأخيرة نزاعا حول هذا الموضوع أناس من المتشيخين والمتفقهين الذين لا يعرفون من العلم إلا سطحيات قليلة بدون معرفة عميقة وفقه أصيل ، إذ ينكر غالبهم فقه الإسلام من أصله إلا فقههم المبني على سفاهة الأحلام كما سيظهر لك من شبهاتهم التي يستدلون بها للمنع من ذلك ، بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير ، ومع هذا يريدون أن يفرضوا على الأمة المحمدية بأسرها آرائهم السقيمة

وأفكارهم المعوجة ، إلتباسا وخديعة للعوام بأن ذلك هو الدّين الصحيح ، مرّة يتفوهون بتحليل المطلقة البائنة وبأن الطلاق الثلاث في لفظ واحد لايقع أو يقع رجعة لا بينونة ، ومرّة يتفوهون بتحريم النكاح الصحيح المنعقد بطريق التحكيم أو التولية ، وأخرى بعظائم وجرائم يطول بذكرها الكلام ويستحيي من مقولتها أهل الإيمان ، تلاعبا واستهزاء بدين الإسلام على رأوس الأشهاد ، من غير تحرج ولا تأمل ولا تفكر في العواقب ولاحياء ولا احتشام ، يتصرفون كيف يشاءون كأن الدّين ملك لهم ، وكأن غيرهم أميّون لا يقرأون ولا يكتبون ، واعجبا أني يؤفكون .

مقدمة وتمهيد

أمة الصومال أمة عريقة في الإسلام حتي إن بعض المؤرخين أرّخوا بدخول الإسلام في الصومال أبان الهجرة الأولي والثانيةِ التي هاجر بها أصحاب النبي ﷺ إلى أرض الحبشة ، التي أسلم فيها حتي ملكها النجاشي بأيدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وكان من جملة بلاد الحبشة آنذاك بلاد الصومال الواقعة شرق إفريقيا ، وذلك قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة المنورة بثمان سنوات تقريبا ، ولم يكن إسلام أهل هذه البلاد بالسيف ولا بالقتال بل كان إعتناقا منهم للإسلام ، ومنذ ذلك اليوم كان الإسلام هو الدّين الوحيد الذي يقرّه ويعرفه الشعب الصومال ، وذلك بجهد من العلماء المخلصين ، وكان العلماء

يفتون ويدرسون على مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله ، حتي صار مرجع الناس ومصدرهم في العبادات والمعاملات والنكاح والإرث والدماء وغير ذلك ، إعتبارا منهم بأن هذا المذهب مما أجمعت الأمة المحمدية على حقيّته ، لكونه فقه إمام مجتهد من أئمة السلف الصالح المستنبطَ من الكتاب والسنة ، المدوّنَ في القرون المفضّلة التي شهد لها الرسول ﷺ بالخيريّة بقوله: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) الحديث – رواه الشيخان وأبو داود والترمذي ، وقابلت الأمة الصومالية بالقبول والعمل والإيمان . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الهدي وخالفوا الحق وتركوا الرشد ، فراحوا في الناس ينفرّون مذهبهم ويبثون فيهم سموم الفرقة والفتنة ، تضييقا للعلماء وطلبا

للشهرة وحبا للتقدم ، واستخدموا لذلك بعضا من قواعد المكر المشهورة عند الغربيين (خالف تعرف) و (فرّق تسد) قد فتحوا باب الخلاف بمصراعيه كل يوم ينادون شيئا جديدا في أسماع المسلمين من إثارة بلبلة وخلاف في المجتمع ، ولم يسلم من كيدهم جماعة من جماعات المسلمين ، ولا فن من فنون الإسلام من تفسير وحديث وفقه وعقيدة وتصوف وغيرها ، كل من خالف آراهم الفاسدة يرمونه بالشرك والكفر والإبتداع والضلال .

ولم يزل أمرهم يؤول من سوء إلى أسوأ حتي طال لسانهم أخيرا في الطعن على الأنكحة والأنساب ، فصاروا تجارا وسماسرة في تجريح الأعراض وهتك الحرمات للأمة الصومالية المسلمة ، فهم في كل ناحية

وبال في عنق هذه الأمة ، لا يمانعهم أي شيء من تقوي أو خوف أو حياء أو رحمة .

قال صلى الله عليه وسلم : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) رواه البخاري وأحمد وأبو داود (التاج الجامع للأصول 59/5) .

ومن دأبهم في الإستدلال أن يقولوا نأخذ من الكتاب والسنة ، لا من الفقه وأقوال العلماء ، كأن الفقه من غير الكتاب والسنة ، هذا إذا كان ظاهر الآية والحديث يوافق مشربهم وهواهم وإن كان مدلولهما يخالف رأيهم وهواهم ، أما إذا كان الفقه في هذه الحالة يتماشى مع موقفهم فهو على الرأس والعين ، بل يرمون كل شيء سو ى فقههم ولو كان من القرآن والحديث ، فإن لم يجدوا لهواهم دليلا فإذاهم يحاولون نقل عبارات العلماء بشكل يلائم مقصودهم من حذف وتحريف وتقديم وتأخير وتلاعب وغير ذلك ، كما صنع بعضهم في مسألتنا هذه ، وهذا خيانة بل جريمة في الدّين .

فكان مما نازعوا فيه مشروعية التحكيم والتولية في النكاح ، وهي من العقود الصحيحة والمسائل المنقولة في المذهب ، المعمولة بين الأمة عبر الأجيال المتعاقبة منذ فجر الإسلام في هذا القطر المسلم , والتي تلقت قبولا عند العلماء العاملين منذ أن حملوا رسالة الإسلام إلى ربوع هذه البلاد ، فأردت توضيحها نقلا عن مراجعها الموثوقة المعتمدة ، فسترى إن شاء الله أن لا دليل لهم في ردّ المسئلتين ، وأنّه لايساعدهم نصّ القرآن والحديث ولايحالفهم الفقه وأقوال العلماء في ذلك .

وسميت الرسالة: ***(إقامة البراهين في مشروعية التحكيم والتولية في النكاح)*** ، فأقول سائلا الله عزّ وجلّ السداد والتوفيق:

أسباب ولاية النكاح

قسّم الفقهاء أسباب الولاية إلى أربعة أقسام:

1- قال الإمام النووي: في الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم: الطرف الأول في أسباب الولاية وهي أربعه :

السبب الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة وهي أقوي الأسباب .... إلخ .

السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب كالأخ والعم وبنيهما .... إلخ .

السبب الثالث: الإعتاق ، فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ .

السبب الرابع: السلطنة ، فيزوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذنهن ولا يزوّج الصغار . إهـ (روضة الطالبين 47/6- 53 ، طبعة دارالفكر) .

2- قال الإمام أبوحامد الغزالي: الفصل الأول في أسباب الولاية وهي أربعة ، الأبوة والجدودة في معناها ، والعصوبة بالنسب ، والولاء ، والسلطنة . إهـ (الوسيط في المذهب 63/5) .

3- قال الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد المشهور بابن الرشد المالكي المتوفي: 595 هـ ،

وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي: نسب وسلطان ومولى أعلى وأسفل ، ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية علي الدنيئة . هـ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ 2ص13) .

قلت: ولاية الأبوة والعصبة يجمعها النسب ، فتأتي ولاية النكاح بثلاثة أسباب :

الأولي: ولاية بالنسب: كالأب والجد والأخ حسب الترتيب المذكور في كتب الفقه ، كلما مات واحد يحلّ محله الذي يليه في الولاية ، ولا تنتقل هذه الولاية إلى من دونه من الأولياء سواء كانوا بالنسب أوبالتحكيم ما لم يقم به واحد من الموانع أو العوارض التي سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله .

الثانية: ولاية بالسيادة أوالولاء: كولاية السيّد والمعتق .

الثالثة: ولاية بالسلطنة: سواء كانت هذه السلطنة عامة كولاية الإمام والسلطان والرئيس ، وهي وإن كانت عامة إلا أنها ليست بإكراه ولا إجبار بل

برضي الزوجين ، أو خاصةً كمن استُحكم في قضاء قضية خاصة فقط من نكاح وغيره ما عدا حدود الله ، وجمهور علماء الأمة المحمدية على صحة عقد النكاح في هذه الأسباب المذكورة الموجبة للولاية .

إنتقال الولاية

لا تنتقل الولاية إلى الأبعد ولا إلى السلطان أو المحكم أو غيرهم ، ما دام الأقرب متأهلا حاضرا لم يقم عليه شيء من الموانع أو العوارض

ومن موانع الولاية : **موت**: فلا ولاية لمن آل أمره إلى الموت ، و **ردة**: فلا ولاية لكافر على مسلمة ، **ورقة**: فلا ولاية لرقيق ، **وصغر**: فلا ولاية لصبي ، **وجنون**: فلا ولاية لمجنون مطبق جنونه ، أما الجنون المتقطع

فينتظر في حال إفاقته ، فهو كالمغمي عليه في الأصح ، **ومختل**: النظر بهرم أو خبل أو مرض ، **ومحجور**: عليه بسفه في الأصح ، فإن لم يقم عليه حجر تصح ولايته على الأصح ، **وفاسق**: فلا ولاية لفاسق في الأصح ، ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات تنتقل الولاية إنتقالا كليا للأبعد الذي يليه في الولاية ، لخروج الأقرب عن كونه وليا فإن زالت عنه الموانع فالولاية له .

وقد تنتقل إنتقالا جزئيا بعارض : كعضله وغيبته فوق مسافة القصر وإحرامه ، وألحق بعضهم بتعذر وصوله كمحبوس

ونحو ذلك ، وفي هذه الأحوال لا تنتقل الولاية للأبعد بل يزوجها السلطان أو الحاكم أو المحكم بالسلطنة لا

بالنسب ، وسيأتي بيان ذلك في (الصور التي يزوج فيها الحاكم) من هذه الرسالة إن شاء الله

ترتيب أولياء النكاح

إذا اجتمع أولياء النسب يقدم: الأب ، ثم الجد أبو الأب ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ للأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ للأب ، ثم ظالعم الشقيق ، ثم العم للأب ، ثم ابن العم الشقيق ، ثم ابن العم للأب ، فإلى أقرب العصبات وهكذا هلم جرا ، ثم إن فقد أولياء النسب: فإلى المولى المعتق ثم عصباته ، أما السلطان: فيزوجها في عدة مواضع سيأتي ذكرها في (الصور التي يزوج فيها الحاكم) من رسالتنا هذه إن شاء الله .

الولاية بالسلطنة

1- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرّات ، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .(1)

قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم ، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأصحاب الرأي ،

(1) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، انظر تلخيص الحبير 156/3 رقم الحديث 1504، والتاج الجامع للأصول 293/2، ومشكاة المصابيح 938/2 رقم الحديث 3131 .

والأصل فيه قول النبي ﷺ (فالسلطان ولي من لا ولي له) .

وروي أبو داود بإسناده عن أم حبيبة أن النجاشي زوجها رسول الله ﷺ وكانت عنده ، ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضَوَالّ [1] فكانت له الولاية في النكاح كالأب . إهـ . (المغني لإبن قدامة 7/350-351) .

2- عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت يارسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقال رجل يارسول الله زوجنيها إن

(1) الضوال: جمع ضالة انظر مادة ضلّ من (المعجم الوسيط 1/543) .

لم تكن لك بها حاجة — إلى أن قال- زوجتك بما معك من القرآن — رواه الشيخان والنسائي [1]

3- عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ - الحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي (بذل المجهود 86/10) (التاج الجامع للأصول 296/2) .

4- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لرجل أترضي أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة ترضين

---

(1) روي البخاري في (باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن) فتح الباري 190/9-191) ، وانظر شرح مسلم للنووي 211/9-214 (باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد) ، وانظر (شرح النسائي للشيخ محمد حياة السندي 122/10) .

أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه — رواه أبو داود ، (بذل المجهود 145/10 ، وانظر التاج الجامع للأصول 297/2) .

السلطنة ليست محصورة بالعامة فقط

قد ورد في الحديث (السلطان ولي من لا ولي له) والسلطان هنا كل من له ولاية سواء كانت ولايته عامة أو خاصة ومنه: الإمام ، والرئيس ، والملك ، والأمير ، والحاكم ، والمحكم ، والقاضي ، وغيرهم .والسلطنة ليست محصورة بالعامة فقط ، بل منها الخاصة كسلطنة المحكم لأن المحكم كالحاكم فله سلطنة خاصة لعقد ذلك النكاح أو نحوه فقط ، مما يصح فيه التحكيم كما سيأتي ذكره في أدلته قريبا

1- قال الإمام موفق الدين أبو عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي المتوفى 620هـ: (فصل)- والسلطان هنا هو الإمام والحاكم أو من فوضا إليه ذلك إهـ (المغني لإبن قدامة 351/7)

ثم قال: (فصل)- فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. إهـ (المغني لإبن قدامة 352/7) .

2- قال الإمام ابن قيم الجوزية: والمتولي لفصل الخصومات وإثبات الحقوق والحكم في الفروج والأنكحة والطلاق والنفقات وصحة العقود وبطلانها ، هو المخصوص باسم الحاكم والقاضي ، وإن كان هذا الإسم يتناول كل حاكم بين اثنين وقاض بينهما ، فدخل أصحاب هذه الولايات جميعهم تحت قوله

تعالي: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) إهـ .
(الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 314 – في فصل الحسبة) .

3- قال الإمام علاء الدّين أبو الحسن عليّ بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي المتوفي 885.هـ:

"السلطان هنا هو الإمام
أو الحاكم أو من فُوِضَ إليه" إهـ ، (الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 69/8) .

4- قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفي 1033هـ: ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ، فإن تعذرت وكلت

من يزوجها ، فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصحّ ، ومن العذر: غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة ، أو يجهل مكانه مع قربه ، أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته . إهـ (دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 42) .

5- قال الإمام أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري: وروي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت إذا هوى فتى من بني أخيها فتاة من بنات أخيها أرسلت سترا وقعدت من ورائه حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح وليتك فلانة فإن النساء لا ينكحن ، وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه مخالف . إهـ (الحاوي الكبير

شرح مختصر المزني 150/9 - باب لا تلي المرأة عقدة النكاح) .

6- قال الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي: أن المحكم قائم مقام الحاكم وأن قوله ﷺ (السلطان ولي من لا ولي له) إنما ينصرف إلي حال وجود السلطان أما مع فقده كما هو الغرض فكيف يستدل بالحديث ، علي أن لنا أن نقول أن المحكم داخل في السلطان إذ المراد به من له سلطنة وهي ثابتة بالتحكيم فشمله الحديث — إلي آخر كلامه (الفتاوي الكبري الفقهية ربيعٌ ثانٍ/مُحَرَّمٌ رَمَضَانٌ) .

7- وسيأتي قريبا أحاديث وآثار وأدلة أخرى تدل أن التحكيم في النكاح جائز شرعا ، فضلا عن عبارات علماء الشافعية ، وغيرهم أن المحكم كالحاكم في

النكاح ، أي بعد استيفاء شروطه ولا يكاد كتاب من كتب الفقه يخلو من ذكر المحكم كما سترى قريبا إن شاء الله .

من هو الولي ؟

الولي هنا هو من له أن يتولى نكاح المرأة شرعا ، بنسب أو ولاء أو سلطنة ، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، وليس كل شخص صالحا للولاية في كل الأحوال قريبا كان أو غيره ، فالقريب هو أحق الأولياء وأهمّه إلا أن الشرع لم يخصص به الولاية في جميع الأحوال ، كأن قامت عليه موانع أو عوارض طارئة كما مرّ قريبا ، واعلم أنه لا يوجد نص واحد خص ولاية النكاح بالقريب ، إلا أن النصوص

قد رتبت الأولياء وأوضحت أحوالا ليس للولاية إلا القريب ، بأن كان خاليا من جميع الموانع والعوارض ، كما هو أكثر أحواله ، وفي هذه الحالة لا تجوز الولاية لغيره ، فإن ولاه غيره وهو حاضر ولم يقم عليه شيء مما ذكر فالنكاح باطل لم يصحّ ، وقد علمت أقسام الولي قريبا في موضوع: ولاية النكاح ، والله أعلم .

ما هوالتحكيم ؟

التحكيم هوأن يتحاكم إثنان فأكثر ، رجلا واحدا أو أكثر في قضية واحدة أو أكثر ، وليس بإجبار ولا قهر بل برضا المتحاكمِين ، وللمتحاكمِين أو بعضهم الرجوع عن التحكيم قبل حكم القضية ، ومحل ولاية المحكم في مجلسه فقط ، فإن قام عن مجلسه إنعزل ،

والتحكيم جائز في جميع الأحكام من خصومة كالأحكام المتعلقة بالأموال ونحوها ، وغير خصومة كنكاح وفسخ وغيرهما ، ما عدا حدود الله تعالى فلا يدخلها التحكيم ، وصيغته مثلا في النكاح أن يقول الزوجان حكمناك لتعقد لنا النكاح ، وذلك بعد استيفاء شروطه ، وستأتي تعريف التولية إن شاء الله .

الخوارج أول من أنكر مشروعية أصل التحكيم

إعلم أن أصل التحكيم أمر مشروع ورد في القرآن الكريم وثبت عن النبي ﷺ والصحابة الكرام والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ونقل العلماء الإجماع على مشروعيته ، ولم يعرف بين المسلمين قديما وحديثا معارضٌ أو منازع في مشروعية أصل التحكيم

إلا الخوارج المبتدعة الضالة ، حتي جاءت شرذمة قليلة ظهرت أخيرا في بلادنا تسمت بأسماء ظاهرها حسن وباطنها قبح وشناعة ، مكرا وخديعة للعوام ، ونازعوا خصوصا في ولاية النكاح بالتحكيم مصداقا بأنهم من نسل الخوارخ الذين اشتهروا بتلك البدعة القبيحة وغيرها من الضلال ، والذين كفّروا صحابة رسول الله ﷺ بالتحكيم ، كما ورد في الآثار الصحيحة وثبت في كتب الحديث والسير والتواريخ .

قال الإمام عبد القاهر بن عبد الطاهر البغدادي المتوفي 429هـ: وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها ، فذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار عليّ وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل ، وكل من رضي بتحكيم

الحكمين ، والإكفار بارتكاب الذنوب ، ووجوب الخروج على الإمام الجائر ، وقال شيخنا أبو الحسن: الذي يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهما ، والخروج على الإمام الجائر . إهـ (الفرق بين الفرق – ص 73) .

قال الإمام أبو المظفر الأسفراييني المتوفي 471هـ: إنهم يزعمون أن عليّا وعثمان وأصحاب الجمل وكل من رضي بالحكمين كفّروا كلهم . إهـ (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، ص – 45) .

وروي الإمام أحمد: بإسناده إلى عبد الله بن شدّاد أن عليّا لما كاتب معاوية وحكّم الحكمين خرج عليه ثمانية

آلاف ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فقالوا إنسلخت من قميص ألبسكه الله وحكمت في دين الله **"ولا حكم إلا لله"** فقال علي: بيني وبينكم كتاب الله ، يقول الله تعالى: في رجل وامرأة (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فأمة محمد أعظم دماً وحرمة من امرأة ورجل – إلخ ، نقل هذا الأثر بطوله الحافظ ابن كثير في قصة عليّ بن أبي طالب ، أنظر (البداية والنهاية 293/7 ، وأنظر أيضا المجموع شرح المهذب (195/19) .

إستدل عليّ ﷺ بهذه الآية على أنها تدل دلالة عامة في تحكيم جميع الأحكام ، وإن كانت نازلة في

قضية الشقاق بين الزوجين ، ما عدا حدود الله تعالى التي تُخصصها نصوص أخري

عن عبيد بن أبي رافع ﷺ أن الحرورية لما خرجت على عليّ ﷺ قالوا **"لاحكم إلا لله"** قال عليّ: (كلمة حق أريد بها باطل) – إلخ رواه مسلم ، أنظر (التاج الجامع للأصول 314/5) .

قال الشيخ منصور علي ناصف: في كتابه التاج الجامع للأصول **(يجوزالتحكيم)** – أي يجوز للحاكم شرعيا أو سياسيا إذا تفاقم الأمر بين الخصمين أن يحكم بينهما رجلا رشيدا أو رجلين فإنه أقرب إلى فض النزاع ، وكذا للخصمين أن يلجآ إلى التحكيم من أنفسهما ، والتحكيم تفويض المتنازعين إلى واحد أو أكثر ليحكم بينهما وعليهما العمل بقوله .

قال الله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) (سورة النساء – 35) .

قال في شرح الآية : الآية وردت في نزاع الزوجين ويقاس عليه كل نزاع بين إثنين ، فإن التحكيم لغرض الإصلاح وهو محبوب في كل وقت .

عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: إشتري رجل من رجل عقارا فوجد المشتري فيه جرّة فيها ذهب فقال للبائع خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب ، فقال الذي شري الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها ، قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية ، قال أنكحوا الغلام الجارية

وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا – رواه البخاري ومسلم ، أنظر (فتح البارئ 513/6 – رقم الحديث 3472 ، وشرح مسلم للنووي جـ 12/ص 19- في باب إستحباب إصلاح الحاكم الخصمين) .

وقال أيضا في شرح الحديث: (ففي الحديث جواز التحكيم إلى رجل واحد كما يجوز إلى أكثر كما في الآية) . إنتهي ما نقلته عن التاج ، أنظر (التاج الجامع للأصول وشرحه غاية المأمول 70/3)

الأدلة الواردة في مشروعية التحكيم في النكاح

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو مُحرم فجعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه"رواه أحمد والحاكم (1)

قال الحافظ العسقلاني: أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام – (فتح الباري 166/9- باب نكاح المحرم)

---

(1) أخرجه أحمد في المسند 463/7-473 ، والحاكم في المستدرك ج 4/ ص32 ، وصححه ووافقه الذهبي ، وابن سعد في الطبقات 132/8-140 ، وابن عبد البر في الإستيعاب 1914/4 ، والعسقلاني في تهذيب التهذيب 480/12 رقم الحديث 2898 ، وفي الإصابة في تمييز الصحابة 126/8 رقم المترجم 11779 ، والذهبي في سير الأعلام النبلاء 238/2-245 رقم المترجم 27 ، والقسطلاني في المواهب اللدنية 89/2-90) .

2– وقال عبد الرحمن بن عوف ﷺ لأم حكيم بنت قارط أتجعلين أمرك إلى؟ قالت نعم ، فقال قد تزوجتك . إهـ

رواه البخاري هكذا معلقا ، ووصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد ، أنظر (فتح الباري 188/9) .

فكان عبد الرحمن وليا لها بتحكيمها إياه وليس بينهما أي قرابة ، ولا تضرّ تولية رجل واحد طرفي العقد كما في هذا الأثر وذهب إليه بعض العلماء وإن لم يكن ذلك جائزا في مذهب الشافعية ، لكن محل الإستدلال هنا صحة عقد النكاح بالتحكيم في زمن الصحابة وهذا ثابت في هذا الأثر .

قال الإمام الكرماني: وإدخال البخاري هذه الصورة في الترجمة مشعر بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات . إهـ (شرح الكرماني للبخاري 99/19) وانظر (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري 124/20) .

3- وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إمرأة هو أولي الناس بها فأمر رجلا فزوجه إهـ .

روي الإمام البخاري هذين الأثرين تعليقا لكن بصيغة الجزم المشعرة بالصحة عنده ، ووصل هذا الأثر أيضا وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عنه ، أنظر (فتح الباري 188/9) .

وجمعهما أيضا في باب واحد من صحيحه وهو (باب إذا كان الولي هو الخاطب) إشارة إلى أن الولي ليس بالنسب فقط بل تارة يكون بالتحكيم كما فعله عبد الرحمن بن عوف ، وتارة يكون بالنسب كما فعله المغيرة بن شعبة ، وأن النكاح في كلتا الحالتين صحيح ، وفقه البخاري في تراجمه كما هو مشهور .

4- عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا ومثلي يفتات عليه ، فكلمت عائشة المنذر بن زبير ، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردّ أمرا قضيته ، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن

ذلك طلاقا – رواه مالك في الموطأ والشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبري (1) .

قلت: فلو كان هذا النكاح بلا ولي ، كما يزعم منكرو التحكيم الآن ، لفرّق أبو الزوجة عبد الرحمن بن أبي بكر الصحابي رضي الله عنهما بين بنته وزوجها ، ولقال إن هذا العقد باطل لم يصح لأني

---

(1) رواه الإمام مالك في الموطأ في (كتاب الطلاق باب ما لا يبين من التمليك) أنظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 82/2 – رقم الأثر 1171، ورواه الإمام الشافعي في الأم – في (المرأة لا يكون لها الولي) 19/5 طبعة دار الفكر بيروت ، وطبعة دار الوفاء 50/6 ، ورواه أيضا الإمام البيهقي في السنن الكبري 112/7-113 ، وأخرجه الحافظ في فتح البارئ 186/9 ، ورواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية رقم الأثر 1535، وقال المحقق الشيخ عبد الرحمن الأعظمي والأثر جيد الإسناد ، وأخرجه أيضا الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 75/3 عند قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم – الآية 221 من سورة البقرة) .

صاحب الولاية ولم أكن حاضرا وليس بإذني ولا برضائي .

وأما عائشة فهي أيضا لم ترض نكاحا بلا ولي ، وكيف ترضي وهي التي روت عن النبي ﷺ حديث (لا نكاح إلا بولي) وحديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث .

5– عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . إهـ رواه مالك ، أنظر (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 63/2) (ورواه البيهقي في السنن الكبري 111/7- رقم الأثر 13639) وانظر (مختصر المزني ص 221) .

6– وقال زبير بن بكار: خطب معاوية أمامة بنت أبي العاص بن الربيع (وهي بنت زينب بنت رسول الله ﷺ) بعد قتل علي فجعلت أمرها للمغيرة بن نوفل فتوثق منها ثم زوجها نفسه فماتت عنده . إهـ (الإصابة في تمييز الصحابة ربيع أول/ربيع أول جمادى أول ربيع ثان– ربيع ثان جمادى أول ربيع ثان) وأنظر أيضا (طبقات ابن سعد شعبان/صفر ربيع أول–ربيع أول ربيع أول) (والمحلي بالآثار جـ محرم محرم ص رجب محرم) .

7– عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن النجاشي قال لها وكلي من يزوجك فوكلت سعيد بن العاص– رواه ابن سعد في(طبقاته 242/8 وانظر فتح البارئ 186/9) .

(ورواه أيضاً الدارقطني بإسناد حسن 174/3-رقم الحديث-3568) و أبو داود في باب الولي لكن بلفظ فزوجها النجاشي رسول الله ﷺ (بذل المجهود 86/10) .

8- وصحّ عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لها فولت رجلا أمرها فزوجها ، قال ابن سيرين لا بأس "المؤمنون بعضهم أولياء بعض" . (المحلّي بالآثار ج 11ص17) .

9- وقال أبو ثور لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزوجها امرأة ولكن إن زوجها رجل مسلم جاز ، المؤمنون إخوة بعضهم أولياء بعض . (المحلّي بالآثار ج11ص18) .

10- وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، فقال تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض – *(سورة التوبة 71)* ثم قال: وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصيّر أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذا الحال ، لأن الناس لا بد لهم من التزويج . إهـ (تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 76/3) عند تفسير قوله تعالى:

(ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) الآية (سورة البقرة 221) .

11- وعن سماك بن حرب قال جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني

فقال علي عليه السلام: تنظر فيما صنعت إذا كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك . إهـ (رواه الدارقطني 166/3) ، (ورواه البيهقي 112/7) .

12- عن الشيباني قال كان فينا إمرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح . إهـ (رواه الدارقطني 223/3 رقم الأثر 3840) وقال معلقه إسناده حسن ، (ورواه البيهقي 112/7) .

13- عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة قالت تزوجت نفسي القعقاع بن شور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فاستدعى عليا وجاءت رُسُله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم فأجاز النكاح إهـ (رواه

الدارقطني 223/3 – رقم الأثر 3837) (ورواه البيهقي 112/7) .

تأويل هذه الآثار

قد ذهب علماء الإسلام في هذه الآثار الواردة في إسناد النكاح إلى النساء على مذهبين:

المذهب الأول: مذهب من يقول باشتراط الولي وهو مذهب الجمهور ، وهم أوّلوا هذه الآثار بأنّ إسناد النكاح إلى النساء إنماهو لتمهيد أسبابه فقط ، لا لمباشرة النساء للعقد ، أما التزويج فهو لمحكم أو لغيره من الرجال ، كما أوّلوا قوله تعالى: (حتي تنكح زوجا غيره)

1- قال الإمام الشافعي: في الأم – تحت عنوان (المرأة لا يكون لها الولي) أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوّج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح . إهـ ، (الأم 50/6 - طبعة دار الوفاء – طبعة دار الفكر 20/5) .

2- قال الحافظ البيهقي بعد نقله أثر عائشة المذكور: إنما أريد به أنها مهّدت تزويجها ثم تولي عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه ، والله أعلم إهـ (السنن الكبري 113/7- رقم الأثر 13652) .

3- قال الإمام أبو الحسن الماوردي في تأويل أثر عائشة أيضا: أنه يجوز أن تكون عائشة حين اختارت منذرا سألت السلطان أن يزوجها ، لأن عبد الرحمن بغيبته لا تزول ولايته وينوب السلطان عنه عندنا . إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 150/9 - باب لا تلي المرأة عقدة النكاح) .

وقال أيضا: وروي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت إذا هوى فتى من بني أخيها فتاة من بنات أخيها أرسلت سترا وقعدت من ورائه حتي إذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح وليتك فلانة فإن النساء لا ينكحن ، وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه مخالف. إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 150/9 - باب لا تلي المرأة عقدة النكاح) .

4- قال الإمام النووي: في كتابه روضة الطالبين بعد نقله أثر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي (وليس هذا قولا في صحة النكاح بلا ولي) إهـ (روضة الطالبين 397/5) .

5- قال الحافظ العسقلاني عند نقله أثر عائشة أيضا: وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد ، فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفؤ وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان ، وقد صح عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتي إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح – أخرجه عبد الرزاق ، (فتح الباري 186/9) .

المذهب الثاني: مذهب من لا يشترط الولي ، وقالوا: هذه الآثارُ على ظاهرها وأن للمرأة أن تزوج نفسها ، واستدلوا من الكتاب: بالآيات التي فيها إسناد النكاح إلي النساء ، كقوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) ، وبقوله تعالي: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف) .

ومن السنة النبوية: بحديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها) رواه الشيخان وأصحاب السنن .

1- قال الإمام أبو الحسن الماوردي: وقال أبو حنيفة: يجوز أن تتولاه لنفسها ولغيرها نيابة ووكالة وتكون فيه باذلة أو قابلة ، فأما نكاح نفسها قد مضى الكلام معه فيه ، وأما نكاح غيرها نيابة ووكالة فاستدل على

جواز أن تتوكل فيه وتباشر غيره بما روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وكان غائبا بالشام بمنذر بن الزبير فلما قدم ، قال: أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ وأمضى النكاح ، قال: ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تتولاه المرأة كالبيع ، ولأنه عقد يستباح به البضع فصح أن تباشر المرأة قياسا على شراء الأمة ، ولأنه عقد على منفعة فجاز إشتراك الرجال والنساء فيه كالإجارة . إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 149/9) .

2- نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح العلل: بأن الإمام أحمد بن حنبل قد ضعف حديث عائشة (لانكاح إلا بولي) وغيرها من الأحاديث الوارة

في اشتراط الولي ومما أعلّها بأن عائشة فعلت بخلافه (علل الترمذي 800/2) .

3- وفي مختصر الخرقي: لا يصح الحديث عن عائشة لأنها زوجت بنات أخيها . إهـ (مختصر الخرقي14/5-15) .

4- قال الحافظ العسقلاني في الفتح: عند شرحه حديث عائشة "كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء" ، (إحتج بهذا على اشتراط الولي وتعقب بأن عائشة وهي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح بغير ولي ، كما روي مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب بالشام فلما قدم قال: مثلي يفتات عليه في بناته ؟ إهـ (فتح البارئ 186/9) . ثم ذكر الحافظ إجابة الجمهور عن ذلك

بقوله: وأجيب – إلخ ، وقد ذكرناه في المذهب الأول .

قلت: فليس هناك مذهب أو قول ثالث في تأويل هذه النصوص والآثار ، ولا دليل للمنكرين في المذهبين المذكورين .

أصحاب رسول الله ﷺ يحتكمون في النكاح

وتفيد هذه النصوص والآثار المتقدمة إن جرينا على قول الجمهور فيها ، أنّه كان كثير من أصحاب رسول الله ﷺ يعتبرون المحكم

وليا شرعيا من أولياء النكاح ، إما أن يتزوّجوا به أو زوّجوا غيرهم من الأصحاب والتابعين أو يمهدوا له من غير نكير .

قال الإمام أبو الحسن الماوردي: بعد ذكره أثر عائشة في تمهيدها النكاح قبل التحكيم ، (وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه مخالف) . إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 150/9 - باب لا تلي المرأة عقدة النكاح) .

ومنهم:

1. عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
2. علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
3. عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .
4. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه .
5. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما .
6. مغيرة بن نوفل رضي الله عنه .
7. أبو رافع رضي الله عنه ، وكان ممن مهّد نكاح ميمونة .

8. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما .
9. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها .
10. أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما .
11. أم حكيم بنت قارط رضي الله عنها .
12. أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت رسول الله ﷺ .
13. أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ، وهي التي مهّدت نكاح أختها ميمونة .

فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا رضي الله عنهم قد أجازوا أو عملوا أو أقروا مشروعية التحكيم في النكاح ، وقد علمت ذلك راجع أدلة التحكيم المذكورة قريبا .

أقوال الشافعية بالتحكيم في النكاح

إعلم أن الشافعية هم أشد من إشترط الولي في النكاح ، ومع ذلك يعتبرون أن المحكم ولي شرعي يجوز تحكيمه في النكاح عند فقد الولي حسا أو شرعا كغيبته فوق مسافة القصر أو كعضله ، وإليك أقوال أئمة الشافعية في التحكيم بالنكاح:

1- **قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب**: فيما روي عنه يونس بن عبد الأعلى "إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت مع أمرها رجلا فزوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم" إهـ (1) .

(1) روضة الطالبين 397/5 – تكملة المجموع شرح المهذب 309/17 - فتاوي الكبري الفقهية للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي 88/4 طبعة دار الفكر - كفاية الأخيار شرح مختصر أبي شجاع للإمام تقي الدين أبي بكر الحصني

قال الإمام النووي: بعد نقله هذا النّص في الرّوضة **"وليس هذا قولا في صحة النكاح بلا ولي"** إهـ (روضة الطالبين 397/5) .

وقال الإمام الشافعي أيضا: في الأم – تحت عنوان (المرأة لا يكون لها الولي) أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوّج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح إهـ ، (الأم 50/6 – طبعة دار الوفاء – طبعة دار الفكر 20/5)

30/2 عند قول المتن: "ولا يصح عقد النكاح إلا بولي" – فقه السنة لسيد سابق 121/2 – تحت عنوان: (المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي) .

وقال إبن مأمون: وكان مشهورا من جملة أصحاب الشافعي سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول إذا كانت المرأة في جوار قوم ليس لها زوج ولا هي في عدة ولا لها ولي حاضر فولت أمرها رجلا من صالحي جيرانها فزوجها تزويجا صحيحا فالنكاح جائز ، قال المزني: فإنا نحفظ عنك في كتبك أن النكاح باطل ، فقال الشافعي إن الأمر إذا ضاق إتسع . إهـ ، (أنظر فتاوي الكبري الفقهية للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي 88/4 طبعة دار الفكر) .

وقال الإمام الشافعي: في كتابه الأم- تحت عنوان (ما يجب به العقد) مجيبا لمن أوهم التداخل في نكاح التوكيل والتحكيم ما نصه: (ولو إحتجت إلى هذا لم أجز نكاحا أبدا إلا بأن يولي الرجل وتولي المرأة رجلا

واحدا فيزوجهما) إهـ (الأم 24/5 طبعة دارالفكر- وطبعة دار الوفاء 60/6) .

وقال الإمام الشافعي: في الأم – تحت عنوان (مغيب بعض الولاة) فإن كان غائبا – أي الولي – سأل- السلطانُ- عن الخاطب فإن رضي به أُحضر أقرب الولاة بها وأهل المحرم من أهلها وقال هل تنقمون شئيا فإن ذكروه نظر فيه ، فإن كان كفؤا ورضيته أمرهم بتزويجه فإن لم يفعلوا زوجه ، **وإن لم يأمرهم وزوّجه فجائز** . إهـ ، (الأم 38/6 طبعة دار الوفاء – وطبعة درا الفكر (جـ 5ص15)

2- قال إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبدالله الجوينى المتوفي 478هـ في كتابه الغياثي: فإذا لم يكن لها ولي حاضر وشغر الزمان عن السلطان

تعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال في الشريعة ، ومن أبدي ذلك تشككا فليس على بصيرة بوضع الشرع ، والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الإكتساب إهـ ، أنظر (الغياثي ص388-389 بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب) .

3- قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري: في شرح الأوجه التي حمُل بها أثر عائشة في نكاح بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على ابن أختها منذر بن زبير بن العوام ، وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر ﷺ أجمعين ، قال ما نصه:

والثاني: أنه يجوز أن تكون عائشة حين اختارت منذرا سألت السلطان أن يزوجها ، لأن عبد الرحمن بغيبته لا تزول ولايته وينوب السلطان عنه عندنا . إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 150/9 - باب لا تلي المرأة عقدة النكاح) .

قلت: السلطان هنا ليس أمير المؤمنين في ذلك الزمان ، بدليل خمول ذكره في الأثر فإن كان هذا السلطان أمير المؤمنين أو نائبه لم يكن إسمه خاملا ، بل كان مذكورا لاهتمام أمره إذ من شأنه إظهار اسمه في مثل هذه القضية ، ولم يتكلم عبد الرحمن في عقد توالاه أمير المومنين ، فالمتعين هنا إذاً كون العاقد محكماً لا غير ، فتنبه والله أعلم .

وقد مرّ قريبا ما أخرجه الإمام الشافعي والإمام عبد الرزاق الصنعاني والإمام البيهقي والإمام الماوردي وغيرهم ، من أن عائشة كانت تمهد النكاح حتي إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فينكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح .

4- قال الإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين : **(فرع)**-روى يونس بن عبد الأعلى (1) أن الشافعي

---

(1) ويونس بن عبد الأعلى ثقة ، قال الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي في كتابه خلاصة تهذيب الكمال: يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي أبو موسي المصري ، أحد الأعلام – روى – عن أبن عيينة والشافعي وابن وهب وطائفة .

قال يحيي بن حسان: ركن من أركان الإسلام ، وقال حفيذه عبد الرحمن بن أحمد صاحب التاريخ توفي سنة أربع وستين ومأتين . إهـ (خلاصة تهذيب الكمال 193/3، رقم المترجم له 8321) .

ﷺ قال إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتي يزوجها جاز ، **وليس هذا قولا في صحة النكاح بلا ولي** ، لأن أبا عاصم العبادي حكي هذا النص في طبقات الفقهاء ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره ومنهم من قبله وقال: إنه محكم والمحكم قام مقام الحاكم ، قلت: ذكر صاحب الحاوي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه أحدها: لاتزوج ، والثاني: تزوج نفسها للضرورة ، والثالث: تولي أمرها رجلا يزوجها ، وحكي الشاشي أن صاحب المهذّب كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا ، وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح ، ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء ، وهذا يعسر في مثل هذا

الحال ، فالذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم إهـ (1)

وقال في كتابه المنهاج: ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونها لا يزوج إلا بإذنه في الأصح .

إهـ (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 157/3 ، وانظر أيضا – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 241/6) .

---

(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين 398/5-399) – باب (أركان النكاح) ، وانظر طبعة دار الفكر من الروضة 43/6-44 نقل هذا الأثر كثير من العلماء في كتبهم: انظر كفاية الأخيار شرح مختصر أبي شجاع 30/2 عند قول المتن: (ولا يصح عقد النكاح إلا بولي) وانظر تكملة المجموع شرح المهذّب 309/17 .

وقال في المنهاج أيضا : في كتاب القضاء (ولو حكم خصمان رجلا في غير حدّ الله تعالى جاز مطلقاً بشرط أهلية القضاء) ، (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 378/4) ، وسيأتي بيان هذه العبارة في أقوال شراح المنهاج إن شاء الله .

5- قال الشيخ سراج الدين إبن الملقن المتوفي 704هـ: لأنه - أي التحكيم- وقع بجمع من الصحابة ولم ينكره أحد ، وخرج بقوله: (في غير حد الله تعالى) حد الله تعالى فإنه لا تحكيم فيه إذ ليس له طالب معين ، وقوله: مطلقا ، سواء كان هناك قاض أم لم يكن ، وسواء المحكم فيه قصاصا أو نكاحا أو غيرهما مما سيأتي - إلى أن قال: (وقيل يختص بمال) لأنه أخفّ (دون قصاص ونكاح ونحوهما) ، أي كلعان

وحد قذف لأنها أمور خطيرة فتناط بنظر القاضي ومنصبه ، والأصح عدم الإختصاص لأن من صح حكمه في المال صح في غيره كالمولي من جهة الإمام ، إهـ (عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج 1800/4) .

وقال إبن الملقن أيضاً: (فرع)- لولم يكن لها ولي وكانت في موضع لاحاكم فيه فالمختار أنها ترد أمرها إلى عدل وإن لم يكن مجتهدا أو تحكم فقيها بناء على الأصح في جوازه في النكاح كما استعمله في القضاء ولا بد من تحكيم الزوج أيضا وسيأتي هناك أيضا أن التحكيم جائز فيه مع وجود الحاكم على الأصح فعلى هذا لايختص بما إذا كانت بموضع لاحاكم فيه . إهـ

(عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج 1202/3) (عند قول المتن فصل: لاتزوج امرأة نفسها بإذن ولاغيرها بوكالة – إلخ) .

6- قال الشيخ تقي الدين أبو بكر محمد الحسني الحصني الدمشقي المتوفي 829هـ: (فرع) - روي يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتي زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم ، والمحكم يقوم مقام الحاكم إهـ (كفاية الأخيار شرح مختصر أبي شجاع 30/2 عند قول المتن: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي) .

7- قال الإمام يوسف الأردبيلي في الأنوار: ويجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ليحكم بينهما

في الأموال والنكاح والطلاق واللعان والفسخ بالعيوب والإعسار وفي القصاص وحد القذف وغيرها ، ولا يجوز في حدود الله تعالى إذ ليس لها طالب معين ، ولا فرق بين أن يكون في البلد قاض أو لم يكن بل له أن يحكم بخلاف رأي القاضي . (الأنوار لأعمال الأبرار 615/2) .

8- قال القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري:

(وإذا عدم الولي والحاكم) أ ي عدما معا كما صرح في الروضة فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدا جاز لأنه محكم والمحكم كالحاكم ، وكذا لو ولت معه عدلا جاز على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك .

وقال أيضا: فسيأتي في القضاء جواز التحكيم في النكاح مع وجود الحاكم وهو المعتمد . إهـ (أسني المطالب شرح روض الطالب لإبن المقرئ 308/6) .

وقال أيضا: (فصل يجوز التحكيم) من إثنين لرجل غير قاض لما رواه البيهقي أن عمر وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابث وأن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم ولم يخالفهم أحد ، حتي (بتزويج فاقدة ولي) لها خاص نسيب أو معتق (لا في حدود الله تعالى) إذ ليس لها طالب معين ولأن نياط الحكم هنا رضا مستحقه وهو مفقود . (أسني المطالب شرح روض الطالب 121/9) .

9- قال الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي: واختاره - أي التحكيم في النكاح - الشيخ محي الدين النووي رحمه الله ، ثم قال الهيتمي: وذكر الرافعي والنووي في أدب القضاة أنّا إذا جوزنا التحكيم في غير الأموال فخطب امرأةً وحكما في التزويج رجلا كان له أن يزوج ، قال الروياني في الحلية يجوز التحكيم والتزويج في أصح الوجهين وهو إختيار أبي طاهر الزيادي وأبي إسحاق الأسفرايني ومشائخ العراق وخراسان والفتوى على هذا خاصة في هذا الزمان ، وإنما يجوز التحكيم إذا لم يكن هناك ولي حاضر من نسب أو معتق كذا قال الإمام الأذرعي في الدعاوي في شرح المنهاج له . إهـ (أنظر فتاوي

الكبري الفقهية للإمام إبن حجر الهيتمي المكي 88/4 طبعة دار الفكر) .

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي أيضا: في كتابه تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج ، لولم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وهو الظاهر وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه ، أي يسهل عادة كما هوظاهر جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد ، أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها ، لامع وجود حاكم ولو غير أهل ، نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده إهـ (تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج 237/7)

10- قال شمس الدين محمد بن أبي العباس

الرملي: لولم يكن لها ولي ، قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له ، جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهوكالحاكم ، وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جري عليه إبن المقري تبعا لأصله ، قال في المهمات: ولايختص ذلك بفقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا أو حضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكره في كتاب القضاء .

قال العراقي: ومراد الأسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء ، وأما الذي اختاره النووي أنه تكفي العدالة ولا يشترط كونه صالحا للقضاء إهـ (نهاية المحتاج إلى

شرح المنهاج 219/6- أنظر فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه – أو عند قول المتن: (لاتزوج امرأة نفسها ولا غيرها بوكالة) .

وقال الرملي أيضا: عند قول المتن (ولو حكّم خصمان رجلا في غير حدالله تعالى جاز مطلقا) أي مع وجود قاض أفضل وعدمه (بشرط أهلية القضاء) وأما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح ، نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة إهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 230/8) .

11- قال الشيخ محمد الخطيب الشربيني: نعم لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدا ليزوجها منه صحّ لأنه محكم والمحكم كالحاكم ،

وكذا لو ولت معه عدلا صحّ على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك . إهـ (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 147/3) .

وقال الخطيب أيضا: في كتاب القضاء عند قول المتن ، (ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقاً بشرط أهلية القضاء) ، ولا يشترط عدم القاضي لأنه وقع (أي التحكيم) لجمع من كبار الصحابة ولم ينكره أحد ، قال الماوردي: فكان إجماعاً ، ثم قال- **(تنبيه)**: قوله خصمان يوهم إعتبار الخصومة وليس مرادا فإن التحكيم يجري في النكاح فلو قال إثنان كان أولي - إلى أن قال - ويشترط فيه صفة القاضي ، نعم يستثني التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مرّ ذلك

في بابه ، ثم قال: والصحيح عدم الإختصاص – أي التحكيم بمال- لأن من صحّ حكمه في مال صحّ في غيره كالمولّي من جهة الإمام إهـ (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/378-379)

12- قال الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن النقيب المتوفي 769 هـ: في كتابه عمدة السالك وعدة الناسك: وإن حكم الخصمان رجلا يصلح للقضاء جاز ولزم حكمه وإن لم يتراضيا به بعد الحكم ، لكن إن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم امتنع ، إهـ

وقال الشيخ السيد أحمد بركات: في شرح العمدة فيض الإله المالك: لوقوع ذلك من جميع الصحابة من غير إنكار وهذا في غير حدود الله ولو مع وجود قاض أو في قود أو نكاح وخرج بقوله يصلح للقضاء ما لم

يكن أهلا له فلا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل وإلاجاز حتي في عقد نكاح امرأة لا ولي لها خاص – إلخ. (أنظر باب الأقضية من فيض الإله المالك شرح عمدة السالك وعدّة الناسك ج 2 ص 338 - الطبعة الثانية مصطفي الباب الحلبي) .

13- قال الإمام الغمراوي: عند قول المتن (ولو حكّم خصمان رجلا في غير حدالله تعالى جاز مطلقا) – "ولو حكم خصمان رجلاً" غير قاض "في غير حد الله تعالى جاز مطلقا" ولو مع وجود قاض "بشرط أهلية القضاء" وأما إذا كان غير أهل له فلا ينفذ حكمه إلا في عقد النكاح ، فإنه يجوز تحكيم من ليس أهلا للقضاء . إهـ (سراج الوهاج إلى شرح المنهاج – ص 589) .

14- قال الشيخ العلامة أبو بكر بن السيد محمد شطا البكري الدمياطي: جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد لأنه محكم والمحكم كالحاكم ، وإلى غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها العدل غير المجتهد لا مع وجود حاكم ولو غير أهل . إهـ (حاشية إعانة الطالبين على فتح المعين بشرح قرة العين 353/3) .

15- قال الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل: في حاشيته على شرح المنهج ، (وجاز تحكيم إثنين أهلا للقضاء في غير عقوبة الله تعالى ولو مع وجود قاض) أي إذا كان المحكم مجتهدا ، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي

ضرورة ، ومحل الإمتناع عند وجود قاضي الضرورة إذا سهل الوصول إليه ولم يأخذ دراهم لها وقع وإلا جاز التحكيم مع وجوده إهـ .

وقال الجمل أيضا: يجوز التحكيم لعذر مع وجوده كما لولم يمكن قضاءه إلا بمال يدفعه محكوم له بشرط أن يشق عليه عادة ولا يحتمله مثله في جنب ذلك ، ومعلوم أنه ليس المراد الفقد من الدنيا أنظر ما ضابطه ومال (مر) – يعني محمد الرملي- بحثا إلى أن ضابطه أن يشق قصده مشقة لاتحتمل عادة . إهـ (حاشيتة الجمل على شرح المنهج 339/5) .

16- قال الإمام عبد الرحمن بن زياد مفتي الديار اليمنية في زمانه: أخذ رجل امرأة عن أهلها قهرا وبعّدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه إن

تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوجها الحاكم بكفؤ إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة . إهـ (غاية تلخيص المراد من فتاوي ابن زياد المطبوع على هامش بغية المشترشدين – ص 208) ، (وطبع طبعة جديدة مصححة ومنقحة دار الكتب العلمية بيروت لبنان بصفحة 522)

17– قال الإمام الشرقاوي: (فصل في بيان الأولياء) فإن فقد الحاكم جاز للزوجين أن يوليا أمرهما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود مجتهد بخلاف ما إذا وجد الحاكم ولو حاكم ضرورة ، فإنه لايجوز لهما أن يوليا إلا مجتهدا ، ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر ، لو كان القاضي

يأخذ دراهم لها وقع لا تحتمل عادة بنسبة للزوجين كما في كثير من البلاد في زماننا هذا جاز لهما تولية أمرهما حرّا عدلا مع وجود القاضي . إهـ (الشرقاوي على تحرير زكريا الأنصاري 227/2) .

18- قال الإمام البجيرمي: قال الخطيب بعد ذكر شروط القاضي: (فإن تعذر في شخص جميع هذه الشروط السابقة فولّي سلطان له شوكة فاسقا مسلما أو مقلدا نفذ قضاءه للضرورة) ، ثم قال البجيرمي في الحاشية: قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه إنعزل لزوال الضرورة ، إهـ (بجيرمي على الخطيب 321/4) .

19- قال الشيخ إبراهيم الباجوري: ولا فرق في الولي الخاص والعام سواء كان بنفسه أو مأذونه

كوكيله أو القائم مقامه وهو الحاكم عند فقد الولي أو غيبته فوق مسافة القصر أو عضله دون ثلاث مرات أو إحرامه . إهـ (حاشية الباجوري 104/2) [1].

---

[1] **تنبيه:** مما تعجبت به أن بعض من حاول إنكار التحكيم والتولية في النكاح زعم أن التحكيم جائز للمرأة التي لا ولي لها أصلا ، وغير جائز للمرأة التي غاب وليها ، واستدل لمنعه تحكيم التي غاب وليها بعبارات لبعض الفقهاء لا تساعد لما ادعاه إذ لا تطابق لمدلوله كقول الإمام الشافعي في الأم ، وستأتي الإجابة عنه ، وارتكب أيضا خطأ فاحشا بل خيانة في النقل ، في استشهاده لبعض عبارات العلماء حيث تصرف وتلاعب بها حسب إرادته فحذف بعض العبارات من الوسط أو من الآخر ، إشباعا لرغبته وتضليلا للطلبة ، كما فعل في عبارة فتح المعين فنقلها وقد بترها فقال: (ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلي مسافة القصر) وكان تمام العبارة (إن كان هناك قاض) فحذف من آخرها ما رآه يقضى فساد قوله ، وهو القيد الذي يمنع جواز التحكيم مع غيبة الولي ، وهو وجود قاض في محل التحكيم .

لأن من شروط التحكيم أن لا يكون هناك قاض إن كان المحكم غير مجتهد ، وهذه العبارة نفسها تدل علي أن المحكم يزوج المرأة التي غاب وليها إلى مسافة القصر بشرط أن لا يكون هناك قاض ، إن كان المحكم غير مجتهد .

فهو كمن استدل لتحريم الصلاة وعدم جوازها مثلا بقوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة) ولم يذكر (وأنتم سكاري) ، وفعل مثل ذلك في عبارة الشيخ الباجوري ، وهذه عادتهم في

وقال الباجوري أيضا: قوله ثم الحاكم عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقع جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم

كثير من نقولهم ، فليراجع كل من يطلب الحق إلى ما نقله هذا المحرف ثم إلى ما في الأصل ليدرك مدي خيانته وافترائه على العلماء .

ثم المعتمد أن لا فرق في التحكيم بين المرأة التي لا ولي لها أصلا والتي غاب وليها إلي مسافة القصر ، وسيأتي مزيد بيان من ذلك تحت عنوان (ما المقصود بفقد الولي أو عدمه) ، فقد نقلنا هناك أقوال عمدة المذهب وفي مقدمتهم صاحب المذهب الإمام الشافعي ، فانظر إليه تجد المسألة مفصلة .

وقال ابن زياد في بغية المسترشدين: ويشترط رضا الخصمين بالمحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي .

ثم قال: وشرط إبنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص ، فلا يجوز مع غيبته وجوزه الأذرعي والرداد واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوي وابن سراج ، قال أبو مخرمة: وهو مقتضي كلام الشيخين — أي الرافعي والنووي – إهـ (بغية المسترشدين ص 256-257 طبعة دار الكتب العلمية) .

يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ماهو ظاهر إطلاقهم .

ثم قال: وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك . إهـ (حاشية الباجوري 109/2) .

وقال الشيخ محمد أمين الكردي: وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك . إهـ (تنوير القلوب ص 346) .

شبهات المعترضين والإجابة عنها

ونسرد هنا ما يستدلونه من شبهاتهم كي يُعلم كل ما في جعبتهم مما يحرمون به مشروعية هذا النكاح

الصحيح في شريعة الإسلام ، ثم نجيب عن تلك الشبهات واحدة تلو أخري إن شاء الله .

الشبهة الأولي: هذا النكاح وقع بلا ولي ، وهذه الشبهة أشد شبهاتهم وأعظمها بل هي محوركلامهم تراهم يتشدقون فيها ويدندنون حولها في كل زمان ومكان ، ويلفقون هنا وهناك كل ما ورد في إشتراط الولي من الأدلة ومنها :

1- (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) الآية (سورة البقرة 232) ، مع قول الشافعي في الآية: هذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا ، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف . إهـ (الأم 32/6- باب لا نكاح إلا بولي) ، أو قول بعض

العلماء: هذه الآية أصرح دليل في إعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى .

2- (ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) الآية (سورة البقرة 221) .

3- (وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم) الآية (سورة النور 32) .

4- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: لانكاح إلا بولي – رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم .

5- عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،

فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل — رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم .

6- عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو إبنته فيصدقها ثم ينكحها — إلى أن قالت — فلما بعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم - أخرجه البخاري في صحيحه في باب (من قال لا نكاح إلا بولي) ، فتح الباري 9/182-183 ، وانظر عمدة القاري 20/121-122) .

الإجابة عنها: كل هذه الأدلة واردة في إشتراط الولي ، ونحن أيضا نقول باشتراطه ، لكن الولي ليس محصورا

في ولي النسب فقط كما فهموه ، لأن الولاية تأتي بثلاثة أسباب إما نسبا أو ولاء أو سلطنة ، عامة كانت أوخاصة كما قدمنا ، وليس ما نحن فيه الآن نكاحاً بغير ولي ، بل المحكم هنا هو الولي الشرعي عند فقد الولي الخاص بأن لم يكن حاضرا هناك حالة العقد لا بموته أو إنقطاع خبره كما يحاوله البعض ، وسيأتي بيان ذلك ، وهذا التحكيم نوع من السلطنة ، أما إستدلالهم بالنصوص العامة الواردة في إشتراط الولي فهي في غير محلها كما تري بل هي خارجة عن الموضوع ، إذ لم يقل النبي ﷺ (لانكاح إلا بولي نسيب) بل قال (لا نكاح إلا بولي) وكل ما يستفاد من هذا الحديث عدم صحة النكاح بغير ولي من غير قيد بالولي النسيب أو القريب ، إذ لا يتقيد الولي

بالقريب أو النسيب فقط لغة ولا شرعا ، ولم يرد هذا القيد من النبي ﷺ ولا من الصحابة والتابعين ولا حتي أحد من أهل العلم سلفا وخلفا .

وحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها — إلخ ، فالمنهي عنه مباشرة المرأة بعقد نكاحها ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله .

وأما حديث عائشة في الأنكحة: فعدت منها نكاح الناس اليوم بقولها: (فنكاح منها نكاح الناس اليوم) ، فيصدق هذا على نكاح الناس في أيام النبي ﷺ والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ومنه نكاح التحكيم ، بدليل أن النبي ﷺ تزوج ميمونة بنت الحارث بالتحكيم ، وكذا زوّج لغيره من أصحابه ، وإن كان ﷺ لا يحتاج إلى تحكيم ، بل له أن يزوج من

شاء من النساء لمن شاء من الرجال ، لعموم قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) *(36- سورة الأحزاب)* وهذا من خصوصياته ﷺ ، وليس لغيره من أولي الأمر ، كما فسر الآية كثير من أهل العلم ، ومع هذا فإنه ﷺ إستعمل صيغة التحكيم في النكاح تشريعا لأمته كما مر في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، تحت عنوان: (الولاية بالسلطنة) من هذه الرسالة .

وتزوّج أو زوّج بالتحكيم أيضا كثير من الصحابة رضي الله عنهم منهم عائشة نفسها ، التي روت هذه الأحاديث ، راجع أدلة التحكيم من رسالتنا هذه .

تنبيه: يستفاد من قول عائشة رضي الله عنها (يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو إبنته فيصدقها ثم ينكحها) إشارة إلى أن الولي تارة يكون بالنسب وتارة بالتحكيم ، لأن قولها **إبنته:** معناه إبنة الولي فيكون وليَها بالنسب ، وقولها **وليته:** معناه مُوَلِّيَتَه بالتحكيم أو بالتولية ، ويؤيد هذا ما قد علمت من أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت دائما تهيئ وتمهد أسباب النكاح ثم تأمر رجلا أن ينكح ، كما قدمنا في أثرها لتزويج حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ﷺ أجمعين ، وروي ذلك غير واحد من المحدثين وقد مرّ قول الماوردي: (وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه مخالف) . إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 150/9 - باب لا تلي المرأة عقدة

النكاح) ، وقولها وليته يدخلها أيضا حواشي النسب مثل الأخ والعم ونحوهما .

تنبيه: واعلم أيها القارئ أن عائشة رضي الله عنها هي من أبرز من روي الأحاديث الواردة في إشتراط الولي كحديث (لا نكاح إلا بولي) وحديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) إلخ ،

وحديث (أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو إبنته فيصدقها ثم ينكحها) إلخ ، ولا يمكن منها مخالفة ما روته .

قال الإمام أبو الحسن الماوردي: في (باب لا تلي المرأة عقدة النكاح) – من كتابه الحاوي: أنها هي الراوية عن النبي ﷺ (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها

فنكاحها باطل) وهي لا تخالف بما روته . إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني - 150/9) .

وصح عند جميع العلماء الذين اشترطوا الولي ، على أن المحكم في النكاح ولي شرعي يصح عقده حتي عند الشافعية والحنابلة وهم أشد من اشترط الولي ، ولم ينكر التحكيم فيما علم من الأمة المحمدية إلا الخوارخ المبتدعة الضالة كما مرّ ، ولذا من القصور الفاضح والجهل المركب إستدلال النصوص في غير محلها من غير مراجعة إلى النصوص الأخري المبينة أوالمفسرة أو المخصصة لها ، وأقوال حملة الشرع من علماء الإسلام في المسألة .

وأما محاولة بعضهم بحصر الأنكحة في الجاهلية وفي الإسلام بهذه الأربعة المذكورة في حديث عائشة ،

فهذا أيضا غير وارد لأن العدد لا يفيد الحصر بدليل عدم ذكر عدد كثير من الأنكحة الفاسدة والصحيحة في هذا الحديث ، ومن الأنكحة الفاسدة التي لم يذكر في هذا الحديث: نكاح الشغار ، ونكاح البدل ، ونكاح المتعة ، ونكاح التحليل ، ونكاح المحرم ، ونكاح الخذن ، ونكاح أهل الأوثان والمجوس ، ونكاح المحارم ، وغير ذلك .

ومن الأنكحة الصحيحة: أي غير المذكور في هذا الحديث وهو أن ينكح المرأة وليها من النسب ، نكاح المولي أو المعتق ، ونكاح السلطنة كنكاح الحاكم والمحكم ، وكل ذلك ثابت في الإسلام ولم يذكر في هذا الحديث .

ثم إن كلمة النكاح تارة يعبر عن اللغة وهو الجماع ، وتارة يعبر عن العقد ، وما في هذا الحديث من الأنكحة الفاسدة لا يكون إلا من النوع اللغوي .

أما الآيات: فخطابها موجه للأولياء عموما سواء كانو أولياء النسب أو غيرهم ، إذ أوجب الشرع عليهم عدم المنع والعضل ، بل بالإعانة على تسهيل أسباب نكاح ذويهم من النساء ، والعضل يمكن حتي من المحكم كأن دعت بالغة كفؤا في غيبة وليها فطلبت منه التزويج فامتنع .

الشبهة الثانية: أن عمر بن الخطاب ﷺ جلّد رجلا وامرأة تزوجا في رفقة من سفر وجلد المنكح أيضا أي العاقد لهما .

الإجابة عنها: أولا: هذا الأثر المنسوب إلى عمر في سنده إنقطاع بين ابن جريج وعكرمة بن خالد وبين عكرمة وعمر بن الخطاب ، لأن عكرمة لم يسمع من عمر (1) .

---

(1) قال محقق كتاب الأم الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب: سقط من هذا الإسناد عبد الحميد بن جبير بين ابن جريج وعكرمة بن خالد . إهـ (أنظر تحقيق الأم 34/6 – طبعة الثانية درا الوفاء ، تحت عنوان: لانكاح إلا بولي) .

ثم نقل عن البيهقي في سننه أنه روي هذا الأثر موصولا من طريق ابن جريج مصرحا بالتحديث ، لكن آفة السند أن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، قال الإمام أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، بل سمع من ابنه . (أنظر تقرير المحقق للأم 34/6) .

قلت: ابن جريج هذا مدلس فما رواه بالعنعنة ولم يصرح فيه بالسماع ولا بالتحديث فهو ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل . إهـ (تقريب التهذيب 520/1) .

وثانيا: إن فرض ثبوت هذا الأثر ، ففيه إحتمالات منها: إن ذلك كان على وجه التعزير لا تحريم أصل التحكيم ، لإحتمال إتخاذهم التحكيم أو التولية عند وليها الخاص أو العام وهو أمير المؤمنين عمر ، إذ ليس في الأثر ما يفيد أن وليها حاضر أو غائب ، والتحكيم في مثل هذه الحالة غير جائز ، ومما يؤيد هذا الإحتمال أن الإمام الشافعي ذكر هذا الأثر عند الكلام عن حضور ولي القريب ، في باب (لا نكاح إلا بولي) ، وقال: هذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا ، أنظر قوله: **"أن للولي مع المرأة في نفسها حقا** "يفيد وجود الولي مع الزوجة ، بدليل أنه ذكر الولي الحاضر في باب والولي الغائب في باب آخر ، أي ذكر كلا على حدة في بابين

منفصلين حيث قال بعد ذلك في باب آخر (باب مغيب بعض الولاة) وذكر فيه إن كان وليها الأقرب غائبا لا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد بل يزوجها السلطان بالسلطنة ، وهناك إحتمال آخر وهو أن هذا العقد وقع بتحكيم من لا أهلية له ، أو بتولية غير العدل ، لأن التحكيم يتطلب أهلية الإجتهاد ، خلافا للتولية كما سيأتي ، فبان بطلان العقد بعد ذلك وفرّق بينهما ، ويؤيد هذا جلد عمر العاقد ، وكل هذه الإحتمالات تعكر استدلالهم ، والقاعدة الأصولية المشهورة تقول "إذا طرأ الإحتمال سقط الإستدلال" . وفي الحاوي الكبير شرح مختصر المزني وتكملة المجموع لشرح المهذب: فأما جلد عمر فكان على جهة التعزير لا على جهة الحد بدليل أنه جلد المنكح- أي

العاقد– وهو بالإجماع لاحدّ عليه . إهـ (الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 49/9 ، تكملة المجموع 153/16) .

وثالثا: لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله روايتان القديم والجديد ، وقد ثبت أن الشافعي: رجع عن قوله هذا وصرّح في جديده أن التحكيم في النكاح صحيح كما سبق عند قول المزني: فإنا نحفظ عنك في كتبك أن النكاح باطل ، (قال الشافعي إن الأمر إذا ضاق إتسع) وكثيرا ما يستعمل هذه العبارة أو مثلها عند رجوعه عن القول القديم

ورابعا: أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر التحكيم في عدة مواضع من كتابه الأم كما ذكرناه فكيف يحرم مرّة أخري في الكتاب نفسه .

الشبهة الثالثة: يشترط للمحكم أهلية القضاء ، وهو أن يكون مجتهدا ووجود المجتهد متعذر في هذا الزمان .

الإجابة عنها: نعم إن وجد قاض له أهلية القضاء فلا يجوز العدول عنه إلا لمجتهد آخر ولو غير قاض ، أو لأسباب أخري منها تعسر وصوله أوكأخذه دراهم لها وقع ، فإن كان كذلك فكالمعدوم شرعا وإن كان موجودا حسا ، فإن فقد القاضي فللمرأة في مثل هذه الحالة أن تولّي مع خاطبها أمرها رجلا عدلا غير مجتهد ، مع وجود مجتهد غير قاض ولو قاضي ضرورة لشدّة الحاجة إلى ذلك ، أما مع وجود المجتهد القاضي فلا يجوز العدول عنه إلا لمجتهد آخر وإن كان غير قاض . علما بأن وجود مثل هذا المجتهد غير متعذر الآن كما يزعمون ، وستعلم ذلك من شروطه ، لأنه ليس

المجتهد المطلق ولا مجتهد الترجيح ولا حتي مجتهد الفتوي ، بل يكفي مجتهد في باب دون باب ، وهو هنا من يصلح ما يتعلق بأحكام النكاح أو العقد فقط دون غيره .

واعلم أن المجتهد هنا ينقسم إلى قسمين: مجتهد قاض ومجتهد غير قاض ، فأما المجتهد القاضي لا يجوز العدول عنه مع وجوده إلا لمجتهد آخر ولو غير قاض ، وأما المجتهد الغير القاضي يجوز العدول عنه مع وجوده إلى عدل غير مجتهد ، راجع إلى بحثنا هذا كلام التقي الحصني وزكريا الأنصاري والهيتمي والرملي والخطيب والبكري والغمراوي والشرقاوي والباجوري وغيرهم .

الشبهة الرابعة: التحكيم يجري في الأموال ونحوها لا في النكاح .

الإجابة عنها: إ ن التحكيم يجري أيضا في النكاح وينفذ قول المحكم فيه وهو الأصح المعتمد ، فارجع أقوال العلماء في ذلك وعلى رأسهم صاحب المذهب الإمام الشافعي والبيهقي ، ونص الإمامان الرافعي والنووي ذلك في أدب القضاة ، ونقل الروياني في الحلية عن كثير من مشاهير العلماء بجواز التحكيم في النكاح وأن ذلك هو المعتمد وجرت عليه الفتوي في زمانهم ، راجع كل ذلك من كلام الهيتمي في فتاويه الكبري ، وانظر أيضا كلام ابن الملقن وزكريا الأنصاري والرملي والغمراوي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين .

الشبهة الخامسة: لا يجوز التحكيم إن كان هناك قاض ولو قاضي ضرورة ، وقضاة الضرورة موجودون الآن ولاينعزلون بانعزال الإمام والدولة .

الإجابة عنها: محل المنع هو- سواء كان قاضي ضرورة أو قاض مستوفي بشروطه- إذا سهل وصوله ولم يأخذ دراهم لها وقع أي لاتحتمل عادة وإلا جاز التحكيم مع وجوده ، ومدة قاضي الضرورة عند وجود من ولاّه ، أما إذا زالت شوكة من ولاّه بموت أو بغيره إنعزل لزوال الضرورة ، كل ذلك مفصل في بحثنا هذا راجع كلام الهيتمي والجمل والبجيرمي والشرقاوي .

الشبهة السادسة: فقد الولي يحصل بموته أو بفقد كلي كانقطاع خبره لا غيبته في السفر .

الإجابة عنها: فقد الولي ليس بموته أو بانقطاع خبره ، بل إن لم يكن وليها القريب حاضرا هناك حال العقد أوتعسر التوجه والرجوع إليه لنحو خوف وغيره أو تشاجر أولياؤها الأقربون أو عضلوها جاز التحكيم ، بدليل قوله ﷺ (فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) فاعتبر مع وجود هؤلاء الأولياء أن لا ولي لها لفقدهم شرعا ، وكذا حسا كما في هنا ، وكلام الإمام الشافعي وإمام الحرمين وغيرهما صريح في ذلك ، ونقل الروياني ذلك أيضا عن الأذرعي في كتابه الدعاوي ، أنظركل ذلك من كلام الهيتمي في فتاويه الكبري وفي كتابه التحفة ، وانظر أيضا كلام إمام الحرمين والرملي والجمل في هذا البحث .

واعلم أن المرأة لا تكون فاقدة الولي بحال من الأحوال ولايتصور ذلك إلا التي لا نسب ولا معتق لها كأن كانت لقيطة ، أو أن يُطلق بغيبة وليها القريب حالة العقد كما في هنا ، لا بموته لأن الذي يليه في الولاية يقوم مقامه بعد موته ، وهكذا هَلُمَ جَراً كلما مات واحد فالذي يليه في الولاية يقوم مقامه ، وانظر إجابة هذه الشبهة مفصلة تحت عنوان (ما المقصود بفقد أو عدم ولي المرأة) من رسالتنا هذه .

الشبهة السابعة: إن فقد وليها الأقرب أو غاب في سفر لا يزوجها إلا الذي يليه في الولاية لأنه أحق بتزويجها من غيره .

الإجابة عنها: هذا كلام فاسد لا أساس له من الصحة بل تكذبها الحقائق العلمية ، لأن أصل

المسألة (إن الولاية لا تنتقل إلى الأبعد ما دام الأقرب المتأهل في قيد الحياة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب: وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج ، لأن ولاية الغائب باقية ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد إهـ (المجموع شرح المهذب 321/17) طبعة دار الفكر.

قال الإمام العلامة أبو الحسن يحيي بن أبي الخير سالم العمراني قال الشافعي: (فإن كان أولاهم بها مفقودا أو غائبا غيبة بعيدة كانت أو قريبة زوجها السلطان) إهـ (البيان في مذهب الإمام الشافعي 176/9) .

وقد علمت غير مرّة كما مرّ أن المحكم كالحاكم وإن كانت أسباب سلطنتهما مختلفة ، لأن المحكم في

قضية التحكيم يقوم مقام الحاكم غير حدود الله تعالى .

الشبهة الثامنة: ليس هناك غيبة الولي بل هم غيبوا المرأة .

الإجابة عنها: لا فرق بين غيبة الولي وتغييب المرأة إذ لم يفرق أصحاب الشافعية بين ذلك ، حتي لو غيبت في البداية قهرا فرضيت بعد ذلك واحتكما إلى المحكم فزوج صح النكاح ، راجع كلام الإمام إبن زياد مفتي الديار اليمنية في زمانه من كتابه فتاوي إبن زياد .

الشبهة التاسعة: إذن المرأة في النكاح ليس معتبرا ، إذ لا تزوج نفسها ولا غيرها بإذن ولا بوكالة .

الإجابة عنها: القول بأن إذن المرأة في النكاح غير معتبر ، ليس على إطلاقه لأن إذن المرأة معتبر من جهة وغير معتبر من جهة أخري ، فأما جهة اعتباره فهي: إستئذان الولي منها في الإنكاح سواء كانت بكرا أوثيبا ، فإذن البكر يكون بسكوتها وإذن الثيب أن تصرح بالموافقة .

لما رواه أبو هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: لاتنكح الأيم حتي تُستأمر ولا تنكح البكر حتي تُستأذن قالوا يارسول الله وكيف إذنها ؟ ، قال أن تسكت – رواه الخمسة (التاج الجامع للأصول 292/2) قال الإمام البخاري في صحيحه (باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) (فتح الباري 191/9) .

وأما جهة عدم اعتباره فهي: لمنع استقلال أمرها ومباشرتها بالعقدكأن تقول زوجت نفسي أو أنكحت نفسي إياك ، وليس التحكيم إستقلالا لأمرها ، بل تحكمت على المحكم فزوجها بعد أن كان وليا شرعيا بالتحكيم ، قال الإمام أبو الثور وهو من السلف: "لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزوجها امرأة ولكن إن زوجها رجل مسلم جاز ، المؤمنون إخوة بعضهم أولياء بعض" إهـ أنظر (المحلّي بالآثار 9/ 32-37)

.

وأما إستدلالهم بقوله ﷺ (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) فالمنهي في الحديث مباشرة المرأة بعقد نكاحها ، لأن فاعل نكح ومفعوله المرأة نفسها فيقدر (هي نفسَها) ، فكانت عاقدة نكاح نفسها ،

كما في الروايات الأخري التي تصرح ذلك ، كقوله ﷺ (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ، أنظر تخريجه من تلخيص الحبير 156/3 ، رقم الحديث 1504) .

وكقوله ﷺ (لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها) (رواه ابن ماجه ، برقم 1882- والدارقطني 227/3) . وانظر (مشكاة المصابيح 938/2) .

مسألة: هل لإستئذان المرأة النكاح من وليها عبرة ، كما يتوهم البعض من سياق الحديث ؟ .

قال الإمام النووي: في (باب أركان الولي) ، من كتابه روضة الطالبين: فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا ، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ،

ولا غيرها لا بولاية ولا وكالة ، ولا تقبل النكاح لا بولاية ولا وكالة ، ولو وكل بنته بأن توكل رجلا بتزويجها فوكلت نُظر: إن قال وكلي عن نفسك لم يصح ، وإن قال وكلي عني أو أطلق فوجهان . إهـ (روضة الطالبين وعمدة المفتين 43/6) .

وقال الإمام النووي في متن المنهاج: (لا تزج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة) قال الخطيب في المغني: أي لا تملك مباشرة ذلك بحال – إلى أن قال – نعم لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدا ليزوجها منه صحّ لأنه محكم والمحكم كالحاكم ، وكذا لو ولت معه عدلا صحّ على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك . إهـ (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 147/3) .

الشبهة العاشرة: ما هو تخصيص التحكيم بمسافة القصر ، فهلا يعم سفرا وحضرا ؟ .

الإجابة عنها: علّة تخصيص التحكيم بمسافة القصر ظاهرة لأن الرجوع إلى الولي القريب فوق مسافة القصر أمر دونه عسر ومشقة ، بخلاف ما دون مسافة القصر ، ولذا رخص الشرع التحكيم في النكاح إذا كان الولي القريب فوق مسافة القصر تخفيفا ورفقا بالمسلمين ، كما رخص الشارع التخفيف في أحكام أخري عند السفر إن كان فوق مرحلتين فأكثر ، والمرحلتان مأئة كيلو متر تقريبا ، بل رُخص التخفيف في بعض دعائم الإسلام كقصر الصلاة الرباعية وإفطار الصائم ومسح الخفين ونحو ذلك .

قال الإمام النووي: ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونها لا يزوج إلا بإذنه ، إهـ (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 157/3 ، وانظر أيضا: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 241/6) ، وعبر كل من الإمام الشافعي والإمام الحرمين إذا لم يكن هناك ولي لها حاضر ، إهـ وعبارات الفقهاء في ذلك كثيرة ، كقولهم يمكن التوجه أو الرجوع إليه — أي إلى الولي — وكقولهم إذا سهُل الوصول إليه ، أنظر كلام الإمام النووي والهيتمي والرملي والجمل وغيرهم في بحثنا هذا .

و يستفاد من أقوال العلماء هذه: أن الحاضر ما سهل وصوله وهو ما دون المرحلتين فأقرب ، كما أن الغائب ما عسر وصوله وهو ما فوق المرحلتين فأكثر ،

وعند ذلك يجوز تحكيم رجل مجتهد في النكاح لأنه محكم والمحكم كالحاكم ، أو تولية عدل غير مجتهد كما علمت أن ذلك مقرر في كل كتاب من كتب الفقه الشافعية ، وهم الذين يشترطون الولي في النكاح ، إعتبارا منهم بأن التحكيم جائز في النكاح وأن المحكم هنا ولي شرعي بلا نزاع

الشبهة الحادية عشرة: سفر المرأة بغير محرم حرام .

الإجابة عنها: قولهم سفر المرأة بغير محرم حرام ليس على إطلاقه ، إذ جرى في ذلك خلاف بين العلماء ونص الإمام الشافعي وجماعة من العلماء على أن المحرم لا يشترط بل يشترط الأمن والسلامة على نفسها إعتبارا بأن علة التحريم محصورة في حصول الخلوة ، أما إن انتفت الخلوة بأي صورة من الصور فلا

حرمة ، وسنذكر قريبا تفاصيل هذا الخلاف ، لكن حتي إن جرينا على التحريم فإن ذلك لا يضر في عقد النكاح إذ الحرمة ليست في صلب العقد ، بل حتي لو وقعا والعياذ بالله في فاحشة قبيل العقد فالعقد بعده صحيح ، لأنه ليس من شروط النكاح سلامة الزوجين من الحرام قبل العقد ، وليس معنى ذلك أننا نشجّع السفر بلا محرم ، ولكن لابد أن نبين هنا أنه لو حصل ذلك لا تسري تلك الحرمة ولا تتعدى إلى صلب العقد ، لأنها منفصلة وخارجة عنه ولا تنتقل إليه أصلاً ، كالتي تسافر للتجارة بغير محرم كما هو أكثر النساء في عالم الإسلام الآن فلا يقال إن مالها حرام لسفرها بغير محرم ، إذ الحرمة منفصلة عن عقودها وتجارتها .

الشبهة الثانية عشرة: أ ن المرأة سرقت من وليها والسرقة حرام .

الإجابة عنها: هذا دليل لقلة فقههم في الدين وغباوة عقولهم لأن السرقة في الأموال لا في الأحرار إذ الحرّ لا يدخل تحت يد مهما كانت صورة ذلك مشابهة للسرقة ، وجدير بالذكر أن المرأة مختارة غير مجبرة بالسفر وهذا أيضا مما ينفي إدعاء السرقة ، ولكن نسأل لفضيلة هؤلآء دكاترة العصر وعباقرته هل يقطع يد شخص أخرج طفلاً صغيراً من حرز مثله كحجرة النوم مثلا خفية لأجل السرقة أم لا ؟ أفيدونا بفضيلتكم !!! .

الشبهة الثالثة عشرة: قولهم بين الحلال والحرام الدّف .

الإجابة عنها: هذا الكلام قطعة من حديث النبي ﷺ ، وهو "كلمة حق أريد بها باطل" ، لكونهم وضعوه غير موضعه ، فالحديث يفيد أن السنة في النكاح إعلانه لكنه ليس واجبا أما هم فقد أوجبوه على الأمة ، كأنهم يقولون كل نكاح لم يضرب فيه الدف فهو باطل ، فالحديث في واد وهم في واد آخر من الغي والضلال ، فافترقا .

الشبهة الرابعة عشرة: قولهم لا يعرف هذا النوع من النكاح إلا في الصومال .

الإجابة عنها: وهل كل تلك الكتب والمراجع التي ذكرناها وغيرهم من صنع الصوماليين ؟ ، فيا للعجب ويا للسفاهة !! (1)

إختلاف العلماء في اشتراط المحرم لسفر المرأة

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره) وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) ، وقوله ﷺ "بني الإسلام على خمس" الحديث ، واستطاعتها

(1) **ملاحظة:** طلبا للإختصار تركت إعادة إستشهاد عبارات العلماء المتقدمة عند إجابة هذه الشبهات ، لذا يرجي من القارئ الكريم الرجوع إلى إجابة هذه الشبهات تحت عنوان: (أقوال الشافعية بالتحكيم في النكاح) من رسالتنا .

كاستطاعة الرجل ، لكن إختلفو في اشتراط المحرم لها فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي ، وحُكي ذلك أيضا عن الحسن البصري والنخعي ، وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه لايشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها ، قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء ، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها لكن يجوز لها الحج معها وهذا هو الصحيح ، وقال بعض أصحابنا يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير

وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة ، والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول ، واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام ، وقال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة . إهـ (شرح صحيح مسلم للنووي 104/9) .

وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني: وقد روى الدار قطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ (لاتحجنّ امرأة إلا ومعها ذومحرم) فنص في نفس الحديث على منع الحج فكيف يخص في بقية الأسفار ؟ والمشهور عند

الشافعية إشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات ، وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة ، وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا ، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة ، وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها واستحسنه الروياني وقال: إلا أنه خلاف النص . إهـ . (فتح الباري 76/4) .

أدلة القائلين بالجواز:

1- ما أخرجه البخاري في صحيحه (باب حج النساء) أن عمر ﷺ أذن لأزواج النبي ﷺ في آخر جحة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف . (فتح الباري 72/4- برقم 1860) .

وأورد الحافظ العسقلاني في شرح الحديث روايات بأسانيد صحيحة عن ابن سعد وغيره أنه حجّ في هذا السفر جميع أزواج النبي ﷺ إلا زينب التي ماتت قبل ذلك وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي ﷺ ، وقال: واستُدل به على جواز حج المرأة بغير محرم . (فتح الباري 4/73-74) ثم قال العسقلاني: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرّحمن بن عوف ونساء النبي ﷺ على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة في ذلك ، ومن أبى من أمهات المؤمنين فإنما أبى من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم (فتح الباري 4/76) .

2– ما أخرجه البخاري في صحيحه في الباب نفسه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزوا ونجاهد معكم ؟ فقال: لكن أحسن الجهاد حجّ مبرور ، قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد ما سمعت هذا من رسول الله ﷺ .

قال العسقلاني: واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولولم يكن زوجا ولا محرما . (فتح الباري 75/4).

3– ما أخرجه البخاري في صحيحه (باب علامات النبوة في الإسلام) عن عدي بن حاتم قال بينما أنا عند النبي ﷺ إذ أتاه رجل فشكي إليه الفاقة ثم أتي إليه آخر فشكي قطع السبيل فقال هل أنت رأيت الحيرة ؟ فقلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت

بك الحياة لترين الظعينة (1) ترحل من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله تعالى قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد ؟ ، قال عدي: في آخر الحديث ، فرأيت الظعينة ترحل من الحيرة حتي تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله – الحديث (فتح الباري 610/6- برقم 3595) .

قال الحافظ العسقلاني: وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعا (يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها) . إهـ (فتح الباري 76/4) .

---

(1) الظعينة: بالمعجمة المرأة التي في الهودج ، وهو في الأصل إسم للهودج نفسه.

4– عن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال على المنبر لا يخلون رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا معه رجل أو رجلان – رواه أحمد ومسلم والبيهقي (1)

.

الصور التي يزوج فيها الحاكم

قال الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين: ثم السلطان يزوج في مواضع ، أحدها: عدم الولي الخاص ، الثاني: عند غيبته ، الثالث: عند إرادته تزويجها لنفسه ، الرابع: عند عضله ثم قال شارح الروضة سراج

---

(1) رواه مسلم ، أنظر شرح مسلم للنووي (باب تحريم خلوة الأجنبية والدخول عليها) رقم الحديث (2173) وأحمد في المسند (171/2و186و213) ، والبيهقي في السنن الكبري (90/7) رقم الحديث 13519 ، وأخرج النووي في (المجموع 242/4) .

الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفي 805 هـ

(فائدة)- بقي عليه مواضع وهي الخامس: إذا أحرم الولي الخاص فإنه يزوج السلطان على ما سيأتي ، السادس: عند تعززه ، السابع عند تواريه ، الثامن: عند حبسه ومنع الحابس الناس من الوصول إليه ، التاسع: فقده حيث لا يقسم ماله وفيه كلام سيأتي ، العاشر: المستولدة المسلمة التي للكافر يزوجها بإذن سيدها ، الحادي عشر: تزوج أمة المحجور ، الثاني عشر: حالة الإغماء إذا كان نحو مسافة القصر على المعتمد . إهـ (حاشية سراح الدين البلقيني لروضة الطالبين 53/6)

قال الإمام أبو حامد الغزالي: وأما السلطان فولي في أربعة مواضع ، عند عدم الولي وغيبته وعضله وإذا

أراد الولي أن يزوج من نفسه . إهـ (الوسيط في المذهب 67/5) .

وقال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر: الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون صورة — الأولي: عدم الولي حسا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو فسق أو سفه ولا ولي أبعد منه ، الثاني: فقده بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته ، الثالث: إحرامه ، الرابع: عضله ، الخامس: سفره إلى مسافة القصر ، السادسة: حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان ، السابعة والثامنة: تواريه وتعززه ، التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: إذا أراد نكاحها لنفسه أو طفله العاقل أو ولد ولده فإنه يقبل في الصور الثلاث ولا يتولي الطرفين ، الثانية

عشرة: أمة المحجور حيث لا أب له ولا جد ، الثالثة عشرة: المجنونة البالغة حيث لا أب لها ولا جد ، الرابعة عشرة: أمة الرشيدة التي لا ولي لها ، الخامسة عشرة: أمة بيت المال ، السادسة عشرة: الأمة الموقوفة ، السابعة عشرة إلى العشرين: مستولدة الكافر ومدبرته ومكاتبته ومن علق عتقها بصفة إذا كن مسلمات .

ثم قال الحافظ السيوطي: وقد ألفت في هذه الصور كراسة سميتها (الزاهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم) إهـ (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 475-476) طبعة مصطفي الحلبي المصرية . وقد علمت فيما تقدم أن المحكم كالحاكم .

ما المقصود بفقد أو عدم ولي المرأة

حاول كثير ممن يحرّم عقد النكاح بالتحكيم أو بالتولية أن يحصر فقد الولي بموته أو بانقطاع خبره فقط ، مستندا بعبارات توهمه أو تصرف فيها وتلاعب بها من بعض الكتب ، تاركا لما اعتمده وحرره عمدة المذهب من كبار الفقهاء والأئمة الأعلام ، من أن الفقد يحصل إذا لم يكن وليها القريب حاضرا هناك حال العقد كغيبته فوق مسافة القصر ، أوتعسر التوجه والرجوع إليه لنحو خوف وغيره ، أو تشاجر أولياؤها الأقربون أو عضلوها ، ففي مثل هذه الحالة أجازوا التحكيم ، وممن قال ذلك: صاحب المذهب الإمام الشافعي ، والإمام المزني ، والإمام يونس بن عبد الأعلى ، والإمام البيهقي ، وإمام الحرمين ، والإمام

الشيرازي ، والإمام الشاشي ، والإمام الماوردي ، والإمام الغزالي ، والإمام الرافعي ، والإمام النووي ، والإمام العمراني ، وغيرهم ، وإليك بعضا من أقوالهم:

1- قال إبن مأمون: وكان مشهورا من جملة أصحاب الشافعي سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول إذا كانت المرأة في جوار قوم وليس لها زوج ولا هي في عدة "***ولا لها ولي حاضر***" فولت أمرها رجلا من صالحي جيرانها فزوجها تزويجا صحيحا فالنكاح جائز ، (أنظر فتاوي الكبري الفقهية للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي 88/4 طبعة دار الفكر) .

فتنبه لقوله "***ولا لها ولي حاضر***" .

وأما قول الإمام الشافعي في الأم: (ولا ولاية لأحد بنسب ولا ولاء وأولي منه حي غائبا كان أو حاضرا بعيد الغيبة منقطعها مؤيسا منه مفقودا أو غير مفقود وأقربها مرجو الإياب غائبا ، وإذا كان الولي حاضرا فامتنع من التزويج فلا يزوجها الذي يليه في القرابة ولا يزوجها إلا السلطان الذي يجوز حكمه) . إهـ ثم قال الشافعي في الولي الغائب: (فإن كان غائبا سأل- أي السلطان- عن الخاطب فإن رضي به أُحضر أقرب الولاة بها وأهل المحرم من أهلها وقال هل تنقمون شئيا فإن ذكروه نظر فيه ، فإن كان كفؤا ورضيته أمرهم بتزويجه فإن لم يفعلوا زوجه ، وإن لم يأمرهم وزوّجه فجائز) إهـ (الأم- طبعة دار الوفاء 38/6- مغيب بعض الولاة) .

فيؤخد منه دلالة واضحة: أن لا ولاية للقريب ولا للمعتق وأولي منهما في قيد الحياة سواء كان غائبا أو حاضرا ، أي لا تنتقل الولاية بغيبة الأقرب والمعتق إلى الأبعد من الأولياء إلا السلطان ، أما السلطان فيجوز له تزويجها من غير إنتظار للولي الغائب ولا إذن من الأبعد الحاضر ، وهذا الذي قلناه وحررناه هنا وهو ما اتفق عليه معظم علماء المذاهب ، لقوله ﷺ (فالسلطان ولي من لا ولي له) كما استدل به أهل الحديث والفقه ، والمحكم هنا ملحق بالسلطان إذ له سلطنة خاصة بالتحكيم كما أشرنا غير مرّة ، فتنبه قال الإمام أبو الحسن الماوردي في شرح كلام الإمام الشافعي:

فصل: فإذا صح أن الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغيبة إلي من هو أبعد لم يخل أن يكون مفقودا أو غائبا ، فإن كان مفقودا لا يعرف مكانه ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب عن الغيب في حقوقهم كما زوجها عنه إذا عضل .

وإن كان غائبا لم تخل المسافة غيبته أن تكون قريبة أو بعيدة وهو أن يكون علي أكثر من مسافة يوم وليلة ، زوجها الحاكم عنه من غير استئذانه فيه ، لأن استئذانه مع بعد الغيبة شاق ، ولأن طول الزمان في بعد المسافة فوت علي الزوجة حقها من العقد ، وإن كانت غيبته قريبة وهو أن يكون أقل من يوم وليلة إختلف أصحابنا في جواز تزويج الحاكم لها بغير إذنه علي وجهين:

أحدهما: يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين ، وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه قال: بعيدا كانت غيبته أو قريبة .

والوجه الثاني: أن لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه لأنه في حكم الحاضر – إلخ . (الحاوي شرح مختصر المزني 111/9) .

2- قال إمام الحرمين: ***"فإذا لم يكن لها ولي حاضر"*** وشغر الزمان عن السلطان تعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال في الشريعة ، ومن أبدي في ذلك تشككا فليس على بصيرة بوضع الشرع ، والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الإكتساب إهـ ، أنظر (الغياثي ص 388-389 بتحقيق الدكتور عبد

العظيم الديب) . وتنبه أيضا لقوله ***"فإذا لم يكن لها ولي حاضر"***

3- قال الإمام النووي في الروضة: ذكر الماوردي فيما ***"إذا كانت امرأة في موضع ليس لها ولي ولا حاكم"*** ثلاثة أوجه أحدها: لاتزوج ، والثاني: تزوج نفسها للضرورة ، والثالث: تولي أمرها رجلا يزوجها ، وحكي الشاشي أن صاحب المهذّب كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا . إهـ (روضة الطالبين 5/398-399 - وانظر أيضا كفاية الأخيار شرح مختصر أبي شجاع 2/30 عند قول المتن: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي - وانظر تكملة المجموع شرح المهذّب 17/309) . أنظر قوله "***إذا كانت امرأة في موضع ليس لها ولي ولا حاكم***" .

وقال الإمام النووي في كتابه المنهاج: ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونها لا يزوج إلا بإذنه في الأصح . إهـ .

(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 157/3 ، وانظر أيضا: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 241/6) .

وقال أيضا في كتابه روضة الطالبين: ثم السلطان يزوج في مواضع ، أحدها: عدم الولي الخاص ، الثاني: عند غيبته ، الثالث: عند إرادته تزويجها لنفسه ، الرابع: عند عضله .

4- قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب: وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الأولياء

أن يزوج ، لأن ولاية الغائب باقية ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد إهـ (المجموع شرح المهذب 321/17) طبعة دار الفكر.

5- قال الإمام العلامة أبو الحسن يحيى بن أبي الخير سالم العمراني قال الشافعي: (فإن كان أولاهم بها مفقودا أو غائبا غيبة بعيدة كانت أو قريبة زوجها السلطان) ثم قال يحيى العمراني: وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة أب وجد فغاب الأب وحضر الجد ودعت المرأة إلى تزويجها لكفؤ نظرت فإن كان الأب مفقودا بأن انقطع خبره ولا يعلم أنه حي أو ميت فإن الولاية لا تنتقل إلى الجد وإنما يزوجها السلطان ، لأن ولاية الأب باقية عليها بدليل أنه لو زوجها في مكانه لصح ، وإنما تعذر ذلك لغيبته فناب عنه الحاكم كما لو

غاب وعليه دين فإن الحاكم ينوب عنه في الدفع من ماله دون الجد ، وإن غاب الأب غيبة منقطعة بأن يعلم أنه حي نظرت فإن كان على مسافة تقصر إليها الصلاة جاز للسلطان تزويجها لأن في إستئذانه مشقة فصار كالمفقود ، وإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فاختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال: يجوز للحاكم تزويجها وهو المذهب لأن في إستئذانه إلحاق مشقة فهو كما لوكان على مسافة القصر ، ومنهم من قال: لا يجوز له تزويجها لأنه في حكم الحاضر بدليل أنه لا يجوز له القصر والفطر فهو كما لو كان في البلد هذا مذهبنا وبه قال زفر ، وحكي ابن القصاص قولا آخر: إن الولاية تنتقل إلى من بعده وليس بمشهور إهـ (البيان في مذهب الإمام الشافعي 176/9) .

6- نقل الإمام ابن حجر الهيتمي عن الإمام الأذرعي قوله: وإنما يجوز التحكيم ***"إذالم يكن هناك ولي حاضر"*** من نسب أو معتق ، ثم قال ابن حجر: كذا قال الإمام الأذرعي في الدعاوي في شرح المنهاج له . إهـ (أنظر فتاوي الكبري الفقهية للإمام إبن حجر الهيتمي المكي 88/4 طبعة دار الفكر)

7- قال الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون صورة ، وعدّ منها: غيبة الولي إلى مسافة القصر ، ثم قال الحافظ السيوطي في آخر كلامه: وقد ألفت في هذه الصور كراسة سميتها (الزاهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم) إهـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 475-476) طبعة مصطفي الحلبي المصرية ، وانظر

تفصيل هذه الصور تحت عنوان (الصور التي يزوج فيها الحاكم) من رسالتنا هذه

8- قال الإمام إبن حجر الهيتمي أيضا: في كتابه تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج ، لولم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وهو الظاهر وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه ، أي يسهل عادة كما هوظاهر جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد ، أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها . إهـ (تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج 237/7) .

9- قال الإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي: لولم يكن لها ولي ، قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له ، جاز لها أن تفوض مع

خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهوكالحاكم ، وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جري عليه إبن المقري تبعا لأصله . إهـ . (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 219/6- أنظر فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه – أو عند قول المتن: (لاتزوج امرأة نفسها ولا غيرها بوكالة) .

فالشرط إذاً عدم حضور الولي القريب المكان حالة العقد بأن يكون فوق مسافة القصر فما فوقها ، فانتفي بذلك كلام القائل بأن الفقد بموته أو بإنقطاع خبره فقط .

أما تفريقهم بين السلطان والمحكم ، فقد علمت كما مرّ غير مرّة أن المحكم كالحاكم وإن كانت أسباب

سلطنتهما مختلفة ، لأن للمحكم سلطنة خاصة فيما استحكم فيه خصوصا في غير حدّ الله تعالى ، وهو في قضية التحكيم يقوم مقام الحاكم .

تنبيه: ممايدل على أن فقد أو عدم الولي ليس محصورا بموته أو بانقطاع خبره ، قوله ﷺ (فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) فاعتبر أولياؤها مع وجودهم معدومين شرعا بسبب تشاجرهم في الولاية ، وكذا إن فقد حسا كما في هنا .

واعلم أن المرأة لا تكون فاقدة الولي بحال من الأحوال ، أي لا يمكن ذلك إلا بأمرين ، إما أن تكون من لا نسب ولا معتق لها كاللّقيطة ، وإما أن يُطلق الفقد على غيبة وليها القريب حالة العقد سواء إنقطع خبره أم لا كما في هنا ، لا بموته لأن الذي يليه في الولاية

يقوم مقامه بعد موته ، وهكذا هَلُمَ جَراً كلما مات واحد فالذي يليه في الولاية يقوم مقامه .

وكما نعلم من عبارات الفقهاء فإن لم يفرقوا بين الفقد والغيبة وعبروا عن أحدهما ، يشمل الآخر غالبا ، إذ الحكم في الحالتين سواء ، وهو تزويج الحاكم ، وإن فرقوا بينهما كما في عبارات بعضهم فواضح . والله أعلم .

هل إختلف الشافعية في التحكيم في النكاح ؟

زعم بعضهم أن هناك خلاف بين الشافعية في النكاح بالتحكيم ، وهذا إصطياد من الماء العكر .

أولا: إن هذا الخلاف ليس قويا بل القوي والراجح المعتمد في المسألة هو صحة النكاح بالتحكيم كما

صرحه غير واحد من العلماء ونقلناه عن كبار أصحاب المذهب وعلى رأسهم صاحب المذهب الإمام الشافعي ، والإمام المزني ، ويونس بن عبد الأعلى ، وأبو بكر البيهقي ، وإمام الحرمين ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وأبو بكر الشاشي ، وأبو الحسن الماوردي ، وعز الدين بن عبد السلام ، وأبو حامد الغزالي ، ، وعبد الكريم الرافعي ، ومحي الدين النووي ، وغيرهم .

قال الهيتمي في الفتاوي الكبري: قال الروياني في الحلية يجوز التحكيم والتزويج في أصح الوجهين وهو إختيار أبي طاهر الزيادي وأبي إسحاق الإسفراييني ومشائخ العراق وخراسان والفتوي على هذا خاصة في

هذا الزمان . إهـ (الفتاوي الكبري للهيتمي جـ4/ص8) .

قال الإمام النووي في كتابه الروضة: وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح . إهـ (روضة الطالبين طبعة دار الفكر – باب أركان النكاح 6/43-44) ، والنووي كما هو معلوم مجتهد الترجيح ومحرر المذهب .

وكلامه يقتضي فساد الوجه القائل بمنع التحكيم حيث عبّر بالصحيح المشعر بفساد مقابله فضلا عن الأرجحيّة .

ثانيا: حتى لو اعتبر هذا الخلاف لا يلزم منه التحريم ،لأنّ الذي عمل بالتحكيم مستمسك بالوجه الصحيح .

الفرق بين التولية والتحكيم

إعلم أن مسألتي التحكيم والتولية بينهما فرق ، كما سيأتي في شروطهما ، قال السيد عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن عمر باعلوي في كتابه بغية المسترشدين:

(**مسألة**)– الحاصل في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة الله تعالى جائز مطلقا ، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد ، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلا أو طلبه مالا وإن قلّ ، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوي ، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة ، ثم قال:

ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي أو أذنت لك فيه أو زوجني من فلانة أو فلان ، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي ، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلانا في تزويجك ، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي ، ولا كون الولي من أهل بلد المرأة ، فلو حكّمت إمرأة باليمن رجلا بمكة فزوجها هناك من خاطبها صحّ وإن لم تنتقل إليه ، ثم قال: **وأما التولية**: فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافا لبعضهم ، فشرطها فقد ولي الخاص والعام ، فللمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت القضاة

عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلا كما نصّ عليه ، وشرط إبنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص ، فلا يجوز مع غيبته وجوزه الأذرعي والرداد واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوي وابن سراج ، قال أبو مخرمة: وهو مقتضي كلام الشيخين . إهـ (بغية المسترشدين ص 256-257 طبعة دار الكتب العلمية) .

شروط التحكيم

فقد قدمنا تعريف التحكيم ، وأما شروطه فهي كمايلي:

1- أن يصدر التحكيم من كلا الطرفين أي الزوج والزوجة مثلا

2- أن يكون المحكم أهلا للقضاء إن وجد ، أما إن كان معدوما حسا أو شرعا فلهما التولية إلى عدل غير مجتهد كما مرّ .

3- فقد وليّها الخاصّ بإن لم يكن هناك حال العقد ، كغيبته فوق مسافة القصر ، لا بموته لأنّ الذي يليه في الولاية يحلّ محله وهذا هو المعتمد ، أما فقد الولي العام كالسلطان أو نائبه أو الحاكم فليس بشرط عند التحكيم ، بل يجوز العدول عن القاضي إلى مجتهد غير قاض مع وجوده ، لإتحاد المرتبة لأن المحكم كالحاكم في أهليته للقضاء فتنبه ، والله أعلم .

تعريف التولية وشروطها

التولية: تفويض المرأة أمر زواجها إلى عدل غير مجتهد وتصريح إذنها ليعقد لها النكاح ، وذلك بعد فقد أو غيبة وليها الخاص والعام ، وشروطها كما يلي:

1- أن تصدر التولية من المرأة .

2- أن تكون الصّيغة بالتولية أو التفويض لا بالتحكيم لأنه يتطلب الأهلية وهي هنا مفقودة ، كقولها: ولّيتك لتعقد لي النكاح على فلان ، أو فوضت إليك لتعقد لي النكاح على فلان .

3- أن يكون من تولي عليه رجلا عدلا ولو غير مجتهد ، أي مع وجود مجتهد غير قاض ، لا مع وجود القاضي كما علمت .

4- غيبة وليها الخاص كالأب والجد ، والعام كالسلطان والحاكم فوق مسافة القصر .

أركان النكاح وشروطه

أركان النكاح خمسة وهي: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة ، ولكل ركن منها شروط مخصوصة ، وليس من هذه الشروط كما ستعلم شرط واحد يشترط على أن لا يكون الولي محكما ، أو أن لا تغيب المرأة من عند وليها الخاص أو غير ذلك مما يشترطونه ، بل تلك شروط يشترطونها من عند أنفسهم لا صلة لها بالشريعة أصلا ولا يعرفها أحد من أهل العلم .

الركن الأول: الزوج – وشروطه سبعة:

1. أن يكون ملسما إن كانت الزوجة مسلمة .
2. أن يكون ذكرا واضحا .

3. أن يكون معينا .
4. أن يكون غير مُحرِم للحج أو العمرة .
5. أن يكون غير مَحرَم للزوجة .
6. أن يكون مختارا غير مُكرَه .
7. أن يكون من جنس البشر على الأصح .

الركن الثاني: الزوجة – وشروطها سبعة:

1. أن تكون أنشواضحة .
2. أن تكون معينة .
3. أن تكون غير مُحرِمة للجح أو العمرة .
4. أن تكون غير مَحرَمة للزوج .
5. أن تكون مختارة ، إلا في نكاح الإجبار.
6. أن تكون من جنس البشر على الأصح .

7. أن لا تكون خامسة ولا ملاعنة في حقه .

الركن الثالث: الولي – وشروطه عشرة:

1. أن يكون ذكرا .
2. أن يكون بالغا .
3. أن يكون حرّا .
4. أن يكون عاقلا .
5. أن يكون عدلا .
6. أن يكون مسلما إن كانت المرأة مسلمة .
7. أن يكون غير مُحرِم للنسك.
8. أن يكون غير محجور عليه بسفه .
9. أن يكون مختارا غير مُكرَه .
10. أن يكون غير مختل النظر بهرم أوخبل أو مرض .

الركن الرابع: الشاهدان – وشروطهما إحدى عشر:

1 – أن يكونا ذكرين .

2 – أن يكونا مسلمين .

3 – أن يكونا بالغين .

4 – أن يكونا عاقلين .

5 – أن يكونا حرّين .

6 – أن يكونا عدلين .

7 – أن يكونا ناطقين .

8 – أن يكونا سميعين .

9 – أن يكونا بصيرين .

10 – أن يكونا غير محجورين عليهما بسفه.

11 – أن يفهما لغة المتعاقدين .

الركن الخامس:الصيغة – وشروطها ثلاثة عشر:

1. عدم إختلاف في الإيجاب والقبول .
2. عدم طول الفصل .
3. عدم تخلل كلام أجنبي .
4. عدم التعليق .
5. عدم التوقيت .
6. عدم كاف الخطاب في نكاح التوكيل.
7. أن يتم البادئ كلامه .
8. أن يقصد جملة المخاطب .
9. أن يُسمع من بقربه عادة .

10. أن لا ترجع عن إذنها قبل العقد إن كان إذنها معتبرا .
11. أن يصدر الإيجاب والقبول من متصد أي من متأهل .
12. أن يفهم كل منهما لغة الآخر .
13. أن تكون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج أو تَرجمتهما .

فمجموع هذه الشروط ثمانية وأربعون شرطا ويمكن أن تكون أقل أو أكثر من ذلك بضم بعضها إلى بعض أو ببسطها ، ولكن المقصود واحد

خطبة النكاح

الخُطبة في النكاح سنة ، وهي في ثلاثة مواضع ، الأولى: عند خِطبة المرأة من أهلها يقرأها الزوج أو وكيله أو وليه ، وبعد الحمد والتشهد والصلاة على النبي ﷺ ، يتكلم بما يشعر رغبته لكريمتهم ولا يطولها ، والثانية: عند الإجابة عن خُطبة الزوج ، والثالثة: عند العقد ، وهذان الأخيران لولي المرأة أو لوكيله ، ولكن نحن نذكر هنا خُطبة النكاح في حالة العقد فقط ، لأن غيرها تو جيه وإجابة ، وليس لها عبارة مشهورة أو مخصوصة ، ونص خطبة العقد كما يلي: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

محمدا عبده ورسوله ﷺ ، أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره الكافرون ، أمابعد: فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) .

وقال تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) .

وقال تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) .

وقال رسول الله ﷺ (تناحكوا تكاثروا فإني أباهي بكم يوم القيامة ولو بالسقط) وقال أيضا: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) .

النكاح معين للدّين مهين للشيطان وحصن حصين من الفحشاء وسبب للتكثير الذي به مباهات سيد المرسلين ، وهو سنة الأنبياء والمرسلين وفعل الأتقياء والصالحين وشعار الإسلام وإذن وأدب من رب العالمين ، يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا والوحشة إئتلافا ويضع بين الزوجين مودة ورحمة .

الحمد لله المعبود ، والمصطفى رسول الله ﷺ وخير ما عمل به كتاب الله الهادي المفرق بين الحلال والحرام ، أُزَوِّجُكَ وأُنْكِحُكَ على ما أمرالله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ، زَوَجْتُكَ وأَنْكَحْتُكَ محكمتي (فلانة بنت فلان) بإذنها وبتحكميها إياي ومهرها كذا ، فليقل الزوج مباشرة بلا طول فصل ، قبلت نكاحها بالمهر المذكور .

وقد تختلف ألفاظ الخطبة في بعض الكتب ، فهناك عبارات أقصر من هذه بعضها مروية عن النبي ﷺ أو من أصحابه ، راجع (مشكاة المصابيح 941/2-942) ، (النجم الوهاج 46/6-48) وغيرهما .

فالصيغة التي في هذه الخطبة صيغة التحكيم ، أما صيغ النكاح الأخري فتختلف أيضا باختلاف الأحوال والأشخاص وهذه صور منها:

صور من صيغ النكاح

صيغ النكاح المشهورة ستة:

الأولي: صيغة المباشرة: وهي أن يباشر وليها القريب العقد فيقول: زوجتك بنتي فلانة أو هذه ، أوقال (فلانة بنت فلان) إن كان غير الأب ، بإذنها إياي ، حيث يعتبر إذنها ، ومهرها كذا ، فليقل الزوج مباشرة بلا طول فصل ، قبلت نكاحها بالمهر المذكور

والثانية: صيغة التوكيل من جهة الزوج: وهي أن يقول وليها القريب لوكيل الزوج : زوّجت بنتي فلانة أوهذه ،

أوقال (فلانة بنت فلان) – إن كان غير الأب ، بإذنها إياي ، حيث يعتبر إذنها،– موكلك(فلان بن فلان) ومهرها كذا ، ويقول وكيل الزوج مباشرة بلا طول فصل ، : قبلت نكاحها له بالمهر المذكور

والثالثة: صيغة التوكيل من جهة الولي: وهي أن يقول وكيل الولي للزوج زوجتك (فلانة بنت فلان) بوكالة وليها إياي ومهرها كذا ، ويقول الزوج مباشرة بلا طول فصل ، قبلت نكاحها بالمهر المذكور

والرابعة: صيغة التوكيل من جهة الولي ومن جهة الزوج: وهي أن يقول وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت (فلانة بنت فلان)

– بوكالة وليها إياي – موكلَك ومهرها كذا ، ويقول وكيل الزوج مباشرة بلا طول فصل ، قبلت نكاحها له بالمهر المذكور .

الخامسة: صيغة التحكيم: وهي أن يحتكم الزوج والزوجة في غيبة وليها الخاص فوق مسافة القصر فقيها مجتهدا إن وجد أو غير مجتهد ، بأن يقولا إختيارا منهما من غير إكراه حكمناك وأذنا لك لتعقد لنا النكاح ، وبعد قبول المحكم التحكيم يقول في صيغته مخاطبا للزوج: زوجتك محكمتي (فلانة بنت فلان) بتحكميهاوبإذنها إياي ومهرها كذا ، ويقول الزوج مباشرة بلا طول فصل ، قبلت نكاحها بالمهر المذكور .

السادسة: صيغة التولية: وهي أن تولّي المرأة عدلا غير مجتهد وذلك عند فقد وليها الخاص والعام ، وصيغتها: أن تقول المرأة ولّيتك لتعقد لي النكاح .

تنبيه: فالأولي أن ننبه هنا بمسألتن ، **الأولي:** أن إذن المرأة يعتبر من حيث أنها غير مجبرة بأن تكون ثيبا فلا إجبار لوليها سواء كان أبا أو غيره ، أو بكرا وليها غير أب ، فإن كانت كذلك فلا بد من إستئذانها ، وليس معنى الإذن هنا عبارة عن إستقلال أمرها أو مباشرتها بالعقد فإن ذلك لا يجوز ، بل هو إستئذان لموافقة تزيجها فقط ، وقد قدمنا كل ذلك في محله ، **الثانية:** لا يجوز في النكاح وكيل الوكيل ، ولا وكيل المحكم .

تحديد مسافة القصر

والأصل في مسافة القصر ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر وابن عباس ﷺ أنهما يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. إهـ (التاج الجامع للأصول 296/1) .

واختلف العلماء في تحديد مسافة القصر: فقال بعضهم أنها تساوي (640 , 80) أي ما يقارب واحدا وثمانين كيلومترا كما قدرها صاحب تنوير القلوب ، وقال بعضهم (5 ,82) أي إثنين وثمانين كيلومترا ونصف ، وقدرها الأستاذ الدكتور فارح أحمد عمر مؤسس ومشرف جامعة حمر في مقديشو في كتابه الدرهم والدينار بأنها (104) كيلومترا ، وقدرها بعضهم بأنها (120) كيلومترا أوأكثر ، وقدرها آخرون بأنها (96) كيلومترا تقريبا وهذا أقرب

الأقوال عندي ، والله أعلم . وسيأتي بيان ذلك قريبا في التحليل إن شاء الله .

1- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: عند شرح ترجمة البخاري (باب في كم يقصر الصلاة) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال ، والميل من الأرض منتهي مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتي يفني إدراكه وبذلك جزم الجوهري ، وقيل حده أن ينظر الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت ، قال الإمام النووي: والميل ستة آلاف ذراع ، والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة ، والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة ، وهذا الذي قاله هو الأشهر ، ومنهم من عبر عن ذلك بإثني عشر ألف قدم بقدم

الإنسان ، وقيل أربعة آلاف ذراع ، وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان ، وقيل وخمسمائة صححه إبن عبد البر ، وقيل ألفا ذراع ، ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجَمَلِ ، ثم إن الذراع الذي ذكره النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن ، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا ، وهذه فائدة نفيسة قلّ من نبه عليها . إهـ (فتح الباري 567/2) .

3- قال الشيخ منصور على ناصف في التاج: والبرد جمع بريد وهو أربعة فراسخ ولذا قال: هي ستة عشر

فرسخا ، والفرسخ: ثلاثة أميال ، والميل: ألف باع ، والباع: أربعة أذرع بذراع الآدمي وهو شبران ، وهذه المسافة ذهابا فقط لما رواه الشافعي أنه سئل ابن عباس: أتقصر الصلاة إلى عرفة فقال: لا بل إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف ، وروي الدارقطني: يا أهل مكة لا تقصرو الصلاة في أدني من أربعة برد من مكة إلى عسفان ، وهي مرحلتان بسير الأثقال فلا قصر دونها ، وعليه المحدثون وجمهور الفقهاء ، وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا . إهـ (التاج الجامع للأصول 296/1) .

4- قال صاحب المنجد في اللغة والأعلام: عند كلمة (ميل) والميل: مساحة ليس لها حد معلوم وقالوا إنه

قدر منتهي مد البصر من الأرض أو أربعة آلاف ذراع ، أما الميل الهاشمي فألف باع . إهـ .

خلاصة التحليل:

والمتفق من قول الجمهور أن مسافة القصر:

مرحلتان وهي أربعة بُرُدٍ ، والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ فتكون مجموع الفراسخ ستة عشر فرسخا ، والفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال فتكون مجموع تلك الأميال ثمانية وأربعين ميلا ، ثم اختلفوا وإنما مصدر الخلاف من جهتين: الأولي- جهالة تحديد مساحة الميل بعدد الأذرع أو الخطوات ، والثانية- تحديد مساحة الذراع نفسه لإختلاف خلقة الآدمية ، ولكن المحقق أن الذراع ليس شبران كما حدده بعض

العلماء بل هو أكثر بقليل ، لأن أقل شبر من الإنسان البالغ المتوسط لايقل من 22سنتمترا ، فيكون ذراع الإنسان البالغ المتوسط ما بين 47 إلى 50 سنتمترا ، وهذه تجربة فعلية يستطيع كل شخص أن يجربها بنفسه أوبغيره .

أما غير الجمهور: فيخالفون في التحديد بداية ، فمنهم من يعتبر مسافة القصر بثلاثة أميال فقط أي ما يعادل ستة كيلو مترات فقط كأهل الظاهر ، ومنهم من قال هي مسيرة يوم وليلة ، ولكن يمكن الجمع بين هذا القول وقول الجمهور بأن مسافة أربعة برد هي سير يوم وليلة كما قال الحافظ وغيره ، وقالت الحنفية والكوفيون: هي ثلاث مراحل أو مسيرة ثلاثة

أيام ، وقيل غير ذلك من الأقوال ، أنظر تفاصيل كل ذلك من (فتح الباري 2/566-567) .

تعريف المساحات:

المرحلتان = 4 بُرُد .

البريد = 4 فراسخ .

الفرسخ = 3 أميال .

الميل = 4 آلاف ذراع ، أو ألف باع .

الباع= 4 ذراع .

الذراع = 50 سنتمترا أي نصف متر تقريبا جدا .

الشبر = 22 سنتمرا تقريبا .

والسنتمر = جزء من مأئة جزء من المتر ، أو مأئة ملمتر .

والملمتر = جزء من مأئة جزء من السنتمر .

المتر = مأئة سنتمتر ، أو ألف ملمتر .

والكيلومتر = ألف متر .

فتكون مسافة القصر كما يلي: مرحلتان = 4 برد x 4 فراسخ = 16 فرسخا x 3 أميال= 48 ميلا x 4 آلاف ذراع = 192000 ذراع = 96000 متر = 96 كيلومتر لأن كل ألف متر كيلومتر واحد ، وهذا إن جعلنا الذراع 50 سنتمترا أي نصف متر تحديدا .

أما نسبة الميل بالكيلومتر: فالميل يساوي كيلومترين تقريبا ، لأن الكيلومتر يساوي ألف متر ، وقد قدمنا أن الذراع نصف متر تقريبا جدا ، فإذا النتيجة الأخيرة

من خلاصتنا هذه أن مسافة القصر تساوي (96=كيلومترا) تقريبا ، والله أعلم .

العضل حرام

من المنهي عنه عضل الأولياء أو غيرهم ممن لهم نفوذ على المرأة ، وهو المنع والتضييق والمماطلة ، بعد أن دعت البالغة كفؤا ، وقد نهي الشارع نهي تحريم ، لخطورة ما قد يترتب منه من الكبائر ، لأن جماح غرائز الجنسية لا يستطيع كل شخص إلجامها ، بل هي غالبا أقوى من العفة والديانة وخاصة عند سن المراهقة وعنفوان الشباب .

قال الله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) ، عن أبي حاتم المزني ﷺ عن النبي ﷺ قال: (إذا

جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) – رواه الترمذي وحسنه (التاج الجامع للأصول 284/2) .

والجدير بالذكر أن كثيرا من الأولياء يشترطون لزواج بناتهم شروطا لاغية ليست في دين الله ، وكل شرط ليس في كتاب الله باطل ، كغلاء المهور وكتعليق الزاواج بالمال ونحو ذلك ، مما حمل الزوجين بعض الأحيان إستخدام الحيل والتورية نظرا لصحة عقد النكاح فقط دون الإعتبار بكماله وحسنه ، وكل ذلك سببه العضل والمماطلة ، ألا فلينتبه الأولياء على ذلك والينتهوا عنه ، وصدق رسول الله ﷺ حيث قال (إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .

تنبيه مهم: فالأولي أن ننبه هنا على أمرين ، **الأول**: أننا لا نشجع ولا نحث على النكاح بالتحكيم أو بالتولية ، بل نقول الخير والحسن والكمال والشرف أن يخطب الرجل في نكاح المرأة عن أوليائها بالنسب ، ولكن الذي أردنا تبيينه وتوضيحه فقط ، هو إن وقع عقد النكاح بالتحكيم أو بالتولية عند غيبة الولي أو تغييب المرأة إلى مسافة القصر فأكثر ، فما ذا يكون حكمه في شريعة الإسلام ؟ وقد أجبنا بأدلته بأنه جائز ، والله أعلم .

الثاني: إن لم يكن الزوج كفؤا للزوجة في صورتي التوكيل والتحكيم ولم يرض وليها الخاص به فله فسخ النكاح شرعا لعدم الكفاءة وهذا حق له .

الكفاءة

الكفاءة هي مساواة الزوج للزوجة في أمور محدودة ، ويعتبر من الزوج فقط دون الزوجة ، وليست شرطا في صحة النكاح بل هي حق مشترك بين الزوجة ووليها القريب أو السيد دون باقي الأولياء ، فإن رضو بإلغائه فهو لهم ، فلو دعت غيركفؤ لم يلزم الولي تزويجها ، فإن تزوجته بغير رضاه لم يصح في الأصح ، قال الحافظ النووي في المنهاج: (ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفؤ ففعل لم يصح في الأصح) إهـ وفي المقابل يصح لكن لوليها الفسخ بعد عودته أو تمكنه إن لم يرض .

تنبيه: فالمحكم هنا من باب الأولي ، فإن زوجها غير كفؤ يجري فيه هذان القولان .

فإن دعى الولي لها غير كفؤ برضاها صحّ ، فإن لم ترض فباطل في الأظهر ، وفي المقابل يصح لكن إن كانت بالغة لها الخيار ، وإن كانت صغيرة فالخيار لها بعد البلوغ .

واختلف أهل العلم في الأمور التي يعتبر منها الكفاءة ، قال الخطابي: (إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصناعة ، ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب واعتبر بعضهم اليسار) . إهـ (تكملة المجموع شرح المهذب 184/16) .

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: والكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة . إهـ قال الإمام النووي في المنهاج: وخصال الكفاءة ، **سلامة:** من

العيوب المثبتة للخيار ، **وحرية**: فالرقيق ليس كفؤ الحرّة ، والعتيق ليس كفؤاً لحرة أصلية ، **ونسب**: فالعجمي ليس كفؤ عربية ، ولا غير قرشي قرشية ، ولا غير هاشمي ومطلبي لهما ، والأصح إعتبار النسب في العجم كالعرب ، **وعفة**: فليس فاسق كفؤ عفيفة ، **وحرفة**: فصاحب حرفة دنيئة ليس كفؤ أرفع منه ، فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمّام ليس كفؤ بنت خياط ، ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ، ولا هما بنت عالم وقاض ، والأصح أن اليسار لا يعتبر ، وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض . إهـ ما في المنهاج . قال الشيخ العلامة كمال الدين الدميري: في شرح قوله (وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض) فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة في النسب بنسيب معيب ،

ولا حرة فاسقة بعبد عفيف ، ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف ، بل صفة النقص مانعة من الكفاءة . إهـ (النجم الوهاج في شرح المنهاج 131/7) .

ونظم بعضهم خصال الكفاءة فقال:

شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد

نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد

نكاح أهل البدع

قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي: فأما أهل البدع فإن أحمد قال في الرجل يزوج الجهمي يفرق

بينهما ، وكذلك إذا زوج الواقفي إذا كان يخاصم ويدعو ، وإذا زوج أخته من هولاء اللقطة وقد كتب الحديث فهذا شر من جهمي يفرق بينهما ، وقال لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي ولا من القدري ، فإذا كان لايدعو فلا بأس ، ثم قال الموفق: قال القاضي والمقلد منهم يصح تزويجه ومن كان داعية منهم فلا يصح تزويجه . إهـ (المغني لإبن قدامة 379/7- كتاب النكاح) .

وكان كثير من السلف الصالح قد شدّ الإنكار على النكاح من أهل البدع والتزيج لهم .

قال الإمام مالك في القدرية لا تناكحوهم ولا تصلوا خلفهم إهـ . (سير اعلام النبلاء للحافظ الذهبي جـ 7 ص416-417) .

وقال الإمام أبوبكر بن الأسود سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ويحي بن سعيد القطان جالس وذكر الجهمية فقال ما كنت لأناكحهم ولا أصلي خلفهم . إهـ (حلية الأولياء جـ9 ص 6)

وسئل عن سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم ، فقال لا وكرامة . إهـ (تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 140/7) عند تفسير قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبيله).

أهل البدعة على أقسام

إن أهل البدع على أقسام بدعة مكفرة ناقلة عن الملة وإن كان صاحبها في الظاهر معدود من المسلمين ،

وبدعة مفسقة يكون صاحبها فاسقا بها ، والكفاءة: في كلتي الحالتين ساقطة أما الأولي فلإختلاف الدين ، وأما الثانية فلفسوقه وسقوط عدالته ، فليس البدعي كفؤا للسنية سواء كان بدعته مكفرة أو مفسقة .

قال الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفي 429هـ: والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه وبنبوة محمد ﷺ ورسالته إلى الكافة وبتأبيد شريعته وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليها ، فكل من أقرّ بذلك كله ولم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد ، فإن ضم إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء

نظر: فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرية أو الخَطَابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو إلهية بعض الأئمة ، أو كان على مذهب الحلول ، أو على بعض مذاهب أهل التناسخ ، أو على مذهب الميمونة من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين ، أو على مذهب اليزيدية من الإباضة في قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان ، أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرّم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل التأويل ، فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له ، وإن كانت بدعته من جنس بدعة المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية أو من بدع النجارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة فهو من الأمة في بعض الأحكام ، وهو جواز دفنه في مقابر

المسلمين ، وفي أن لا يمنع حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين ، وفي أن لا يمنع الصلاة في المساجد ، وليس من الأمة في أحكام سواها ، وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ، ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنية ، ولا يحل للسني أن يتزوج منهم إذا كانت على اعتقادهم . إهـ (الفرق بين الفرق ص13-14) .

فحاصل المسألة: أن أهل البدعة على أقسام مكفرة ومفسقة ، دعاة وغير دعاة ، فإن كانو مكفرة سواء كانو دعاة أوغير دعاة لا يجوز النكاح منهم أو الإنكاح لهم ، وإن كانو مفسقة غير دعاة يصح مع الكراهة ، أو مفسقة دعاة فيفه خلاف بين أن يكون صحيحا مع الكراهة ، وعدم الصحة ، والله أعلم .

الولي المجبر

عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن ، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت — رواه الشيخان وأصحاب السنن ، وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. (التاج الجامع للأصول 292/2) .

إختلف أهل العلم في تأويل هذه النصوص: فقال الجمهور المعنى:

1- إن الثيب إذا كانت بالغة أحق في الإختيار والإذن من وليها لا لإستقلاليتها بالعقد ، وإن زوجها الأب بغير إذنها فالنكاح باطل باتفاق الجمهور

والأئمة الأربعة ، كما رد النبي ﷺ نكاح خنساء بنت خدام الأنصارية حين زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا بالغة ، رواه البخاري وأبو داود .

وقال غير الجمهور: كالشعبي والزهري والحنفية ، المعنى إستقلالها بالعقد ، فقالوا كل ثيب بلغت صح عقدها على نفسها ، والولي من تمام العقد فقط .

2- الثيب الصغيرة: فللأب إجبارها وعليه مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي وأحمد لا إجبار لعموم الأخبار ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر وهذه ثيب .

3- البكر الصغيرة: فللأب إجبارها باتفاق لأن إذنها غير معتبر لحديث عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست سنين وأدخلت عليه وأنا بنت

تسع ومكثت عنده تسعا – رواه الشيخان وأصحاب السنن .

4- البكر الكبيرة: فالجمهور على أنها كالصغيرة ، لكن روي عن أحمد رواية أخري من أنها كالثيب في عدم إجبارها لأنها جائزة التصرف في مالها فلا يجوز إجبارها .

قال الإمام الخرقي في مختصره: وإذا زوج الرجل إبنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت ، كبيرة كانت أو صغيرة . إهـ ، قال الإمام ابن قدامة في الشرح: أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها ، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر جائز إذا زوجها من كفؤ ويجوز لها تزويجها مع كراهيتها وامتناعها – حتي قال: وأما

البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان ، إحداهما: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير اذنها كالصغيرة ، وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلا والشافعي وإسحاق ، والثانية: ليس له ذلك واختارها أبوبكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيدة وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر . إهـ (المغني لابن قدامة 7/379-380)

.

والإجبار للأب والجد فقط دون باقي الأولياء ، وكذا للسادة في المماليك ، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: فأي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل ، إلا الآباء في الأبكار ، والسادة في المماليك ، لأن النبي ﷺ ردّ نكاح خنساء ابنة خدام حين زوجها أبوها كارهة – وقال في الأم أيصا: ولم

أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها. إهـ (الأم 47/6 باب ما جاء في إنكاح الآباء) .

تنبيه: قد يقول قائل فما وجه الإجبار للصغيرة وقد أمر في الحديث الإستئذان ، قال الإمام الشافعي في الأم إجابة لذلك: فجعل الأيم أحق بنفسها منه ، فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرض ، لأنها لوكانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب ، وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها . إهـ (الأم 47/6 باب ما جاء في إنكاح الآباء) .

وقال الإمام ابن قدامة في المغني: فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر

وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ، ودل الحديث على الإستئمار ههنا والإستئذان مستحب فليس بواجب . إهـ (المغني لابن قدامة 381/7) [1] .

إشتراط الولي فى النكاح ليس إجماعا بين أهل العلم

إختلف العلماء في إشتراط الولي في النكاح فذهب مالك والشافعي وأحمد على إشتراطه وهو قول الجمهور ، لما ورد في اشتراطه من النصوص في الكتاب والسنة .

---

[1] **ملاحظة:** ولمزيد من الفوائد والأحكام للمسألة فارجع الأم والمغني لإبن قدامة وأربعة المذاهب والتاج والحاوي والمهذب والروضة وغيرهم .

وقال غير الجمهور: كالإمام الأعظم أبي حنيفة وغيره لايشترط الولي في النكاح لظاهر الآيات القرآنية التي تصرح بإسناد النكاح إلى النساء ، ولأن النكاح عقد كعقد البيع فلها التصرف في كل العقود

1- قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب من قال لا نكاح إلا بولي) إهـ ، إشارة إلى أن اشتراط الولي في النكاح أمر مختلف بين العلماء .

2- قال الحافظ العسقلاني في الفتح: وقد إختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا لا تزوج المراة نفسها أصلا - إلى أن قال – وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤا ، واحتج بالقياس على البيع فأنها تستقل به ،

وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها ، وهو عمل صائغ في الأصول ، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس – إلخ ، أنظر (فتح الباري 178/9) .

3- قال الحافظ بن كثير في تفسيره: وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة . إهـ (تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير بن الكثير282/1) عند تفسير قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن - بقرة 232) .

4- قال الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد المشهور بابن الرشد المالكي المتوفي: 595 هـ ، إختلف

العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط ؟ فذهب مالك إلى أنه لايكون نكاح إلا بولي وأنها شرط فى الصحة فى رواية أشهب عنه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز . إهـ . (بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ 2ص8) .

أدلة الجمهور في إشتراط الولي في النكاح

إستدلوا قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) الآية (سورة البقرة 232) ، وهي أقوي دليل عند من إشترط الولي ، وقالوا: "هي أصرح دليل في إعتبار الولي وإلا لما كان

لعضله معنى ، وقال الإمام الشافعي في الآية: هذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا ، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف . إهـ (الأم 32/6- باب لا نكاح إلا بولي) ، ومما يقوي ذلك سبب نزول الآية في قصة معقل بن يسار الصحابي وأخته رضي الله عنهما .

واستدلوا أيضا بآيات أخري منها: قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) الآية (سورة البقرة 221) ، وقوله تعالى (وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمآئكم) الآية (سورة النور 32) .

واستدلوا من السنة: ما روته عائشة وغيرها ﷺ عن النبي ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .

وما روته أيضا عن النبي ﷺ قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم .

حجة غير الجمهور وإجابتهم عن أدلة الجمهور

إستدل غير الجمهور نفس الآية وهي قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) الآية (سورة البقرة 232) وقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا

غيره) الآية (سورة البقرة 230) ، وقالوا يؤخذ من دلالة هذه الآيات إسناد النكاح إلى النساء .

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف) (سورة البقرة 234) ، وقالوا: وهذا دليل علي جواز تصرفها في العقد على نفسها .

وبحديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها) رواه الشيخان وأصحاب السنن .

وأجابوا عن إستدلال الجمهور الآية نفسها أي قوله تعالي: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) بجوابين:

الأولي: إن الخطاب في الآية للمطلقين لا للأولياء ، لأنه يجب أن يرجع جواب الشرط إلى من خوطب بالشرط وهم المطلقون ، ولم يجر للأولياء هنا ذكر فيلزم

من صرف ذلك إليهم محذوران أحدهما إخلاء الشرط عن الجزاء ، والثاني عدم الالتئام بعود الضمير إلى غير المذكورين .

وأما كيفية عضل الأزواج: فتحصل بتطويل العدة عليهن وإليه الإشارة بقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) ، لأنهم كانوا يُطَلقون فإذا قرب إنقضاء العدة راجعوا من غير حاجة ضرارا ، أو بأن يجلسوا في المشاهد والمجامع فيصفوها بالوقاحة وقلة الحياء وسوء المعاشرة وقلة الدين ونحو ذلك مما يزهد الناس فيها .

والثانية: حتي لو سلم أن خطاب الآية للأولياء فلا يستفاد في نهيهم عن العضل إشتراط إذنهم في صحة العقد لاحقيقة ولامجازا ، بل غاية ما يفهم منه هو أنه

يلزم على الأولياء المساعدة وتسهيل أسباب نكاح النساء والإخلاء بينهن وبين من أردن نكاحه من الأزاوج ، لإسناد النكاح إليهن كما هو ظاهر الآيات ، فيكون معني العضل إذاً لا تمنعوهن قهرًا عمن أردن نكاحه لأن ذلك ليس لكم .

ومعني الآية عندهم: إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن عن نكاح غيركم من الأزواج بتطويلكم عليها العدة أو بتشويهكم لسمعتها في المحافل ، وليس هذا الخطاب للأولياء أصلاً إذ لم يسبق لهم ذكر ، فكيف يرجع ضمير الخطاب إلى غير مذكور .

أنظر تفاصيل كل ذلك من كتاب (الجوهر النقي- للعلاّمة الشيخ علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي: 745 هـ ،

المطبوع مع السنن الكبري 104/7- طبعة دار المعرفة بيروت- لبنان) ، وانظر أيصا: (عمدة القاري 121/20-122) .

أما الآيات الأخري: فقالوا كل ما فيها هو إرشاد لأهل النساء على تسهيل أسباب نكاح ذويهم من النساء ، ولا يلزم من ذلك شرط على إذنهم أصلا ، أنظر تفاصيل ذلك من (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن الرشد المالكي جـ2ص10) .

وقالوا في الحديثين (لانكاح إلا بولي) وحديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) بأنهما لم يصحا ولم يصح في هذا الباب شيء أي في شتراط الولي ، وعلى فرض صحة الأخبار والآثار التي جاءت في إشتراط الولي ، حملوها على أن ذلك ليس لنفي

الصحة بل لنفي الكمال كقوله ﷺ (لايؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه مايحب لنفسه – أي إيمانا كاملا ، وكحديث: (لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد – أي لا صلاة كاملة) .

الكلام في الحديثين: لانكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

حديث (لا نكاح إلا بولي) من أشهر رواته عائشة رضي الله عنها ورواه أيضا ابن عباس وأبو موسى وعمران بن حسين وغيرهم ، وأخرجه أحمد وأبو داود

والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .

(1)

قال الحافظ العسقلاني في الفتح: في تخريج حديث (لا نكاح إلا بولي) من طريق ابن عباس وفي إسناده حجاج بن أرطأة وفيه مقال . إهـ (فتح الباري 191/9) ، وقال أيضافي تلخيص الحبير: وفيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومداره عليه . إهـ (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 156/3 ، رقم الحديث 1503)

---

(1) رواه أبو داود برقم 2085، والترمذي برقم 1101 ، وابن ماجه برقم 1880 ، وأحمد 394/4 ، والحاكم 169/2 ، والبيهقي ، 107/7 ، والدارقطني 219/3 ، والطبراني 351/8 ، وابن أبي شيبة 130/4 ، وغيرهم .

وأما حديث (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (1) .

قال الحافظ العسقلاني: رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسي عن الزهري عن عروة عنها ، وأُعل بالإرسال ، قال

---

(1) فروته عائشة رضي الله عنها ، أخرجه الشافعي في مسنده 11/2 ، وأحمد في مسنده 47/6 و 166 ، وأبو داود في سننه رقم الحديث (2083) ، والترمذي في سننه رقم الحديث (1102) وابن ماجه في سننه رقم الحديث (1879) ، والدارمي 137/2 ، والحاكم 168/2 ، والبيهقي في سننه 105/7و113 ، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث (2255) ، وعبد الرزاق في المصنف رقم الحديث (10472) .

الترمذي: حديث حسن ، وقد تكلم بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكر ، قال: فضعف الحديث من أجل هذا . إهـ (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 156/3 ، رقم الحديث 1504) .

وصرّح غير واحد من العلماء بأن في هذين الحديثين ضعفا ، منهم الإمام أحمد والبخاري ويحيي بن معين وغيرهم ، وقالوا: "لم يصحّ في هذا الباب شيء" أي في إشتراط الولي ، والله أعلم .

أنظر (علل الترمذي 800/2) و (مختصر الخرقي 15-14/5)

و (عمدة القاري 122-121/20) و (إرشاد الساري 49/8) .

تنبيه: ذكر بعض أهل الحديث طرقا كثيرة لهذين الحديثين ، وأن كلا منهما بجمع طرقه يتقوي بعضها ببعض فيرتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح ، ولكن بصرف النظر عن الصحة أو الضعف ، لسنا بحاجة في الإستدلال لمسألتنا هذه وهي (مشروعية التحكيم والتولية في النكاح) إلى ضعف الحديثين بل نحن مع من يقول بصحة الحديثين ، إذ ليس لنا قول آخر غير قول المذهب ، والمذهب كما هو معلوم يشترط الولي بهذه الأدلة وغيرها لكنه مع ذلك لا يخصص الولي بالقريب أو النسيب ، بل يعتبر المحكم وليا من أولياء النكاح كما تقدم في أدلته ، فتنبه والله أعلم .

لا نهي إلا في مجمع على تحريمه ولا حدّ على من نكح بلا ولي

من شروط النهي عن المنكر أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه ، فإن كان من المسائل المختلفة بين علماء الأمة إختلافا معتبرا ، لا نهي فيه إذ لا يسمي منكرا .

قال الإمام الغزالي: في كتابه إحياء علوم الدين (325/2) عند الكلام عن شروط نهي المنكر (أن يكون كونه منكرا معلوما بغير إجتهاد فكل ماهو في محل الإجتهاد فلا حسبة) إهـ ، ثم ذكر لذلك مثالا في النكاح بلا ولي على مذهب الحنفية .

وقال الإمام النووي: في شرح مسلم في (كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان) ، ثم العلماء

إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه .

ثم قال: وذكر أقضي القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه أحكام السلطانية: خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الإجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره ؟ والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه ، ولم يزل الخلاف

في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم ﷺ أجمعين ، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره ، وكذلك قالو ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على

من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا ، والله أعلم إهـ (شرح مسلم للنووي 2/23-24)

وعلى هذا إن عمل أحد في الأمة الإسلامية نكاحا بلا ولي ، نُظر فإن كان ممن يعتقد إباحة ذلك بأن كان حنفيا لا حدّ عليه إجماعا ، لأنه استباح باجتهاد عالم مجتهد ، وإن كان ممن يعتقد التحريم لا حدّ عليه أيضا لشبهة اختلاف العلماء لكنه يعزّر.

قال الإمام النووي: في كتابه روضة الطالبين في (الباب الثالث في أركان النكاح) ، **فرع**: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا حد سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد ، لشبهة اختلاف العلماء ، ولكن معتقد التحريم يعزّر .

ثم قال: ولو رفع النكاح بلا ولي إلى قاض يصححه فحكم بصحته ثم رفع إلينا لم ننقض قضائه على الصحيح إهـ. (روضة الطالبين 44/6 طبعة درا الفكر) .

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه المغني (347/9) عند الكلام في اشتراط الولي: (مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الإجتهاد فلم يجز نقض الحكم كما لو حكم بالشفعة للجوار) . إهـ

تنبيه: التلفيق حرام كأن قلّد شخص أبا حنيفة في النكاح بلا ولي ، ومالكا في النكاح بلا شاهدين ، وذلك في آن واحد ، ولم يبق إلا الزوجان ، فهذا النوع من النكاح حرام ، إذ لم يبحه عالم من الأمة المحمدية

ولم يصح في مذهب من المذاهب الإسلامية ، لما فيه من تلفيق واختلاط في إجتهاد العلماء .

الوعيد الشديد الذي ورد في طعن الأنكحة والأنساب

إذا ارتكب الشخص كبيرة ولم يتب توبة صحيحة أو اعتاد إصرار الصغيرة تسقط عدالته فترد شهاته نتيجة ما اقترفه من سوءِ سلوكه وانهيار آدابه ، فهذه أقلّ عقوبته في الدنيا بل ربما استحق أكثر من ذلك كعقوبة حدّ القذف وهي ثمانون جلدة ، أما عقوبته في الآخرة فمتفاوتة بقدر ما اقترفه من الجرائم ، ومن هذه الجرائم طعن أنكحة المسلمين وأنسابهم وهو نوع من القذف ، والقذف من الكبائر ، فقد قال ابن حجر الهيتمي

في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المائتين: (الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع) إهـ ، ولذلك فليعلم الذين اعتادوا طعن الأنكحة والأنساب أنهم على حافة الهاوية ولينظروا ما يترتب على ذلك من سوء العاقبة ولينتهوا وليتوبوا عن فعلتهم هذه وليستمعوا ما ورد في ذلك من الوعيد الشديد ، ومن ذلك ما رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والإستسقاء بالنجوم والنياحة – الحديث رواه مسلم والترمذي (التاج الجامع للأصول 343/1) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: شعبتان لا يتركهما أمتي النياحة والطعن في النسب ، رواه

البخاري في باب الطعن في الأنساب من كتابه (الأدب المفرد) .

ورواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه في باب إطلاق إسم الكفر على الطعن في النسب بلفظ: إثنان في الناس هما بهم كفر ، الطعن في النسب والنياحة على الميت .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر — رواه الشيخان والترمذي ، (التاج الجامع للأصول 35/5) .

وعنه أيضا عن النبي ﷺ قال: ليس المؤمن بالطّعّان ولا اللّعّان ولا الفاحش ولا البذئ ــ رواه الترمذي (التاج الجامع للأصول 37/5) .

وأما إعتباره من جهة القدف: فجرم كبير وخطر عظيم ، قال الله تعالى في محكم القرآن: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) *(سورة النور 23)* واللّعن هو الطّرد والإبعاد عن رحمة الله في الدنيا والآخرة وهو هلاك ليس بعده هلاك بل هوحقية الهلاك وعينه ، أعاذنا الله من ذلك والمسلمين ، وقال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون – إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) *(سورة النور 4-5)* .

وقالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل عذري قام النبي ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل عن

المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضُربوا حدّهم — رواه أصحاب السنن (التاج الجامع للأصول 29/3) .

تنبيه: إعلم أن الوطء في نكاح فاسد أو في شبهة يلزم منه عدة أحكام ، الأول: يفرق بين الزوجين ، والثاني: يوجب مهر المثل ، والثالث: يوجب العدة ، والرابع: تثبت به المصاهرة ، والخامس ليس فيه حدّ ، والسادس: يثبت به النسب ، والسابع:طعنه حرام ، فإذا كان طعن النسب في نكاح فاسد أو شبهة حرام ، فما ظنك في طعن النسب الثابت في النكاح الصحيح ؟ .

المجتهد وشروطه

1- قال الشيخ سيف الدين أبو الحسن الآمدي: أما الإجتهاد فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ملتزم للكلفة والمشقة ، ثم قال: وأما في إصطلاح الأصوليين: فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه ، ثم قال:

وأما المجتهد: فكل من اتصف بصفة الإجتهاد . إهـ (الإحكام في أصول الأحكام 204/3) .

2- قال الشيخ تاج الدين السبكي: الإجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم ، والمتجهد الفقيه وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم . إهـ (جمع الجوامع في أصول الفقه ص118) .

قلت: والمجتهد ينقسم إلى أقسام: ولكن مقصودنا هنا هو من يصلح للقضاء فقط دون غيره .

3- قال الإمام الحافظ المجتهد يحيي بن شرف النووي: وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف – (أي قادر للقيام بأمور القضاء بأن لايكون مغفلا ولا مختل النظر بهرم أو مرض أو خبل) – مجتهد ، وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ، خاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ، ولسان العرب لغة ونحوا ، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا ، والقياس بأنواعه ، فإن تعذرت جميع هذه الشروط فولّى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا

نقذ قضاءه للضرورة . إهـ (منهاج الطالبين – أنظر سراج الوهاج شرح منهاج الطالبين 588/4) .

4- قال الشيخ العالم العلامة الفقيه يوسف الأردبيلي: ويشترط في القاضي الحرية والذكورة والتكليف والسمع والبصر والنطق والعدالة والكفاية ، فلا تصح تولية القن والمدبر والمكاتب وحر البعض والمرأة والخنثي والصبي والمجنون والأصم والأعمي والفاسق والجاهل بأحكام الشرع والمغفل الذي إختل رأيه ونظره لكبر أو مرض أو خبل ، ولايشترط أن يحسن الكتابة ولا أن يكون سليم الأعضاء ، ولو تعذرت جميع هذه الشروط فولي الإمام فاسقا أو جاهلا نفذ قضاءه للضرورة ثم قال- وإنما تحصل أهلية الإحتهاد بأن يعلم أمورا :

أحدها: كتاب الله تعالى ولا يشترط العلم جميعه بل بما يتعلق بالأحكام ، ولايشترط حفظه عن ظهر قلب .

الثاني: سنة رسول الله ﷺ ما يتعلق بالأحكام لا جميعها ، ويشترط أن يعرف منها الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ، ومن السنة: المتواتر والآحاد والمرسل والمسند والمتصل والمنقطع وحال الرواة جرحا وتعديلا .

الثالث: أقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا .

الرابع: القياس جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد .

الخامس: لسان العرب لغة وإعرابا .

ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها ، ولاحاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرقها بل يكفي أن يكون له أصل صحيح يجمع أحاديث الأحكام كسن الترمذي والنسائي وغيرهما ، ولا يشرط ضبط جميع موانع الإجماع والإختلاف بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يقضي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أنه لم يتكلم الأولون فيها بل تولت في عصره ، وكذا معرفة الناسخ والمنسوخ وكل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت أهلية الرواة ، ولا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته ، وما عدا ذلك يبحث عن عدالة رواته وإجماع هذه العلوم إنما يشترط

في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ، ويجوز أن يكون مجتهدا في باب دون باب .

ومن شروط الإجتهاد معرفة أصول الإعتقاد ، قال الغزالي: ولا يشترط معرفته على طريقة المتكلمين بأدلتها التي يحررونها ، ومن لا يقبل شهادته من المبتدعة لا يصح تقليده القضاء . إهـ (الأنوار لأعمال لأربرار كتاب آذاب القضاء 4/601-602) .

إستدلال عجيب مضحك !!

وهو إستدلالهم بقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) ، لتحريم التحكيم في النكاح .

وهذا أمر عجيب مضحك يدل على جهلهم وغباوة عقولهم ، لأن هذه الآية لا تتكلم عن نكاح الأحرار بل تبين حكم نكاح الإماء ، ولو قرأوا أول الآية لعلموا ذلك إذ قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ، **فانكحوهن بإذن أهلهن**) - إلخ . (آية 25 سورة النساء) ، فالآية الكريمة تبين أن الرجال الأحرار لا يجوز لهم نكاح الإماء إلا بثلاثة شرائط ، الأول: عدم استطاعة مؤنة الأحرار ، والثاني: خوف العنت ، والثالث: أن ينكحن بإذن أهلهن . فهذا نكاح الإماء ، أما نكاح الحرائر ، فأطلق تعالى من غير قيد بإذن الأهل ، إذ قال تعالى: للأحرار من

الرجال في الآية التي قبل هذه الآية من سورة النساء آية 24- (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) .

وقال تعالى أيضا:في *(سورة النساء آية 3)* (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أي من غير قيد بإذن أهلهن كما قُيد في نكاح الإماء .

تنبيه: الإستئذان من أهل الحرائر أمر مطلوب ، بل هو من كمال النكاح وتمامه وحسنه ، لكن صحة العقد ليست متوقفة عليه في كل وقت ، بل إن قام مانع أو عارض مما قدمنا على الولي الأقرب فأنكحها حاكم أو محكم صحّ النكاح ، أما إن كان الولي الأقرب حاضرا ولم يقم به شيء فأنكحها غيره أيا كان لم يصحّ ، والله أعلم .

خلاصة البحث وتحرير المسألة

هذ البحث هو خلاصة أكثر من مأئة مرجع من كتب التفسير والحديث والسير والفقه والأصول والمصطلح واللغة وغيرهم ، وقد أبذلت جهدي قدر الإستطاعة في تحرير هذه المسألة من الأدلة والأقوال المعتمدة للأئمة الأعلام وخاصة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، ما دام هو ممن ذهب باشتراط الولي في النكاح ، تكذيبا لزعم من روّج بأن هذا النكاح بغير ولي ، فضلا أنه مذهب أمة الصومال ، فلتعلم أمة الصومال بأن مذهبهم كباقي المذاهب الإسلامية يعتبر المحكم وليا شرعيا من أولياء النكاح .

وهناك مسائل أخري متعلقة ومتفرعة من المسألة الأصلية ذكرتها إتماما للفائذة كمسئلة العضل ، والكفاءة ، والإجبار في النكاح ، والطعن في النسب ، وتحديد مسافة القصر ، وشروط المجتهد ، وحكم سفر المرأة بغير محرم ، ونكاح أهل البدع ، وأركان النكاح ، وغير ذلك ، وتركت في كل ما نقلته ، الأخبار والأقوال الضعيفة أو الشاذة .

وؤأكد أيضا للقرّاء وطلبة العلم بأني لم أذكر مرجعا إلا والعبارة المنسوبة إليه في المرجع نفسه لكن طبعات الكتب قد تختلف في أرقام الصفحات ولذلك ركز بدقة عند بحثك إلى مراجع هذه الرسالة ، إبحث أولا بالأرقام المذكورة في رسالتنا هذه فإن لم تجد العبارة في الرقم المذكور فلا تعجل بل ابحثها ثانية بالباب أو

بمظان المسألة من الأبواب والفصول المناسبة لها من المراجع المذكورة .

وأخيرا: حاصل إنكارهم محصور في تحريم التحكيم أو إتخاذ المحكم في النكاح ، وقد علمت أدلته وأنه قسم من السلطنة ، ولكن سرعان ما تراهم تارة أخري لا يثبتون في علة إنكارهم بل يتخبطون ويلفقون هنا وهناك شبهات أخرى مهلهلة لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولا حتي تسد رمقهم ، بل تبين عوار جهلهم وتخبطهم في كل واد يهيمون ، لكن كل شبهة استندوها لرأيهم صارت محاولة باءت بالفشل وقد بينا وأجبنا بل وفنّدنا كل ذلك في رسالتنا هذه ، ولم يبق لهم كلام في ذلك كله حتي انهدمت أوكارهم على رأوسهم ، فلله الحمد والمنّة .

غرائب وعجائب منها:

أ)– أن أكثر الذين ينكرون التحكيم في النكاح في بلادنا إما ولدوا في عقده أو تزوجوا به ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سفاهتهم وحماقتهم وغرورهم !! .

ب)– من سفاهتهم أنهم يتزوجون بالتحكيم عند غيبة الولي ، أما إن غابت المرأة عن الولي فيحرمونه ، والعلة واحدة في الحالتين !!.

ت)– وجه بعض من منكري التحكيم دعوة إلي أبويه ، بأن يخافا الله وأن لا يصرّا على الزنا والحرام لفساد عقد نكاحهما لأنهما تزوجا بالتحكيم ، إلى أن قال: حتى أني مع الأسف ولدت بهذا العقد الفاسد !!! ،

فيا لها من وقاحة وجراءة وسفاهة ، وكلمات تهتز لها السموات والأرض شناعة وفحشا .

ث)– أنهم يحرمون الصحيح من النكاح كهذا النكاح الذي عقد بالولي المحكم الشرعي ، ويحللون المحرّم منه كنكاح البائنة ، الباطل نكاحها بالطلاق الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد ، وهو حرام باتفاق المذاهب الأربعة بل باتفاق جميع الأمة المحمدية ، إلا من لا يعتد بكلامهم !!.

وسنخصص في البحث عن مسألة (الطلاق الثلاث) رسالة مستقلة ضمن رسائل مسلسلة تصدر قريبا إن شاء الله .

ج)– أعلن أحد المنكرين من إذاعة شبيلي في مقديشو ليلة الأحد بتاريخ 2005/8/23م الموافق

8 رجب 1426هـ ، أنه على استعداد بالمناظرة في هذه المسألة فلما حضرنا مركز الإذاعة صبيحة ليلة التي أعلنها فوجئنا بالإعتذار بقوله قد أتى على سفر طارئ !! ، مما تعجب به حتي الموطفون والصحفيون الموجون في الإذاعة آنذاك ، لكن ذلك أدى في الأخيرة أن نتكلم عبر الإذاعة نفسها بعد أسبوع على انفراد بدون مناظرة بعدما أيس مسئولوا الإذاعة وفشلوا بإحضاره مما أكد لهم أخيرا بنكوله عن المناظرة ، وقد قام العلماء مرات عديدة بتفصيل هذه المسألة وشرحها للمجتمع الصومإلى المسلم عبر وسائل الإعلام ، كمشاركتنا مناظرة حول الموضوع نفسه عام ألفين في إذاعة وتلفزيون (**هون أفريك**) وفي عام ألفين واثنين نُشر هذا الموضوع في جريدة (**قرن**) الصاردة

من مقديشو باللغة الصومالية ، كما قام العلماء توضيح المسألة بكل جوانبها في المحاضرات والمناسبات وخطب المساجد وغير ذلك ولله الحمد والمنة ، ونحن حتي الآن على استعداد لتوضيحها أكثر من ذلك إن شاء الله.

وقد نشر هذا الموضوع مسجلا في شبكة الإنترنت بصوت المؤلف وزميله في برنامج بثته إذاعة شبيلي في مقديشو ، بتاريخ 2005/8/20م ، الموافق 15رجب1426هـ أنظر الموقع www.nuuruliimaan.com ويرجي أيضا نشره قريبا بالنص في نفس الموقع ، وموقع الشريعة ، www.shariica.com

وغيرهم إن شاء الله ، وهذه الرسالة أول طليعة من رسائل متتالية لتبيين وتوضيح ما نازع فيه المخالفون من المسائل الدينة إن شاء الله .

خاتمة: الوصية والنصيحة

وصتي ونصيحتي أولا لعامة شعب الصومال : أينما كان في الداخل والخارج ، أقول لهم فليكن مرجع دينكم إلى الفقهاء الذين يعرفون دقائق الأحكام وحلّ المشكل من المسائل ، لا أصحاب المطالعة وقرّاء الصحف الذين يخوضون ويقتحمون دائما جراءة وإقداما فيمالا معرفة لهم قطميرا ولا نقيرا ، بل يحبون أن يتصدروا بالفتوي عن كل مسألة شاردة أو واردة بغير علم ولاهدي ولا كتاب منير ، ترويجا لبضاعتهم

الكاسدة ، فلا تغتروا ولا تنخدعوا ما ظاهره بريق ولمعان وباطنه ظلمة و خراب ، غشا وخيانة للسذج والعوام ، وانصروا للحق وكونوا معه أينما كان وداروا معه حيثما دار ، (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فلا تحسبوا أن أيام العمر للدنيا فقط ، بل إنها مزرعة للآخرة فمن خرج منها بلا زاد فقد خسر خسرانا مبينا .

وثانيا للعلماء: فأقول لهم قوموا لنصيحة الأمة ولتبيين الحق من الباطل ونشر العقيدة الصحيحة والدين القويم ، ودفع الدسيسة ورد الأباطيل وبدع المنحرفين عن الدين الحنيف ، بالتدريس والتعليم والتأليف والبيان باللسان ، وغير ذلك من وسائل النشر لدين الإسلام

، واصبروا على ذلك (واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين) .

وثالثا: للطلبة والتلاميذ والجيل الناشيء: أقول لهم عليكم بالجدّ والإجتهاد في تحصيل العلم وطلبه وخاصة علم الشريعة ، لأن ذلك يعطيكم الثقة والثبات والإدراك واليقين ، ولا يستطيع أحد مهما حاول أن يضلكم عن جادة الحق وسواء السبيل ، وقديما قال الشاعر:

تعلم فليس المرأ يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:

ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته

حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

فعلم الشريعة من أهم العلوم لانتفاعه في الدارين ، أما العلوم الأخري فكثير منها مهم لا بد منه وخاصة في هذا العصر الحاضر الذي تأثر كل شيء بالتكنولوجيا الحديثة ، وتكون كوقاية لتحذير طغيان ما يسمي الآن "**العولمة العصرية**"، التي هي من مكر الغربيين ، وهي عبارة عن إلغاء الثقافة والقيم والأخلاق والهوية الإسلاية ، تمهيدا للهيمنة الغربية على الأمة الإسلامية ، فهذه العلوم هي أيضا كآلة لعلوم الشريعة الإسلامية

، فاطلبوا الكل لصيانة دينكم ودنياكم ، وتنبهوا مخاطر الزمن وأهله فقد قلّ الصدق والإخلاص ، فلا أمانة ولاحياء ولا مروءة ولا أدب ولا تقوي ، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ، كما بينه المصطفي السيد السند العظيم ﷺ ، وليكن علْمُكم وعمَلُكم خالصا لوجهه الكريم ، ولتكون كلمة الله هي العليا ، وليكن إقتدائكم بالعلماء العاملين ، وقليل ماهم في هذا الزمان .

قال تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحيات وقليل ما هم) .

وقال تعالى: (وقليل من عبادي الشكور) وما أحسن قول القائل:

سألت الناس عن خلّ وفيّ فقالوا ما إلى هذا سبيل

تمسك إن ظفرت بذيل حرّ فإن الحرّ في الدنيا قليل

ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتي يأتي أمر الله ، كما قال رسول الله ﷺ .

ورابعا: أصحاب الآراء الغريبة والدخيلة: أقول لهم بالله عليكم اتقوا الله في هذه الأمة في أمر دينها ودنياها ، دعوا الناس فليس الطعن في الأنكحة والأنساب أو الرمي بالشرك والكفر والضلال والإبتداع بمجرد اختلاف في مسائل من الدين ، سبيلا أو

وسيلة لنشر الفضيلة والحق المنشوذ كما تزعمون ، فشتان ما بين ذا وذاك ، بل ربما أنتم المخالفون دائما ، فلا تحاولوا أن تفرضوا معتقداتكم وآرائكم على من سواكم ممن ليس على شاكلتكم أو نحلتكم ، ولا تحاولوا أيضا تضليل الحق والحقائق ، واعلمو (أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) و (أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) و (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) ، وتفكروا في العواقب فإن هذه والله دار الدنيا لا تدوم وعما قريب فالكل عنها الرحيل ، مهما عمّر صاحبها وأوتي بالقوة والعافية ، والله على كل شيء شهيد ، وهو على ما نقول وكيل ، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العطيم .

تـمّ بـحمـد الله

ليلة الجمعة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ألف وأربعمائة وسبع وعشرين لهجرة المصطفي ﷺ الموافق عشرين من أكتوبر عام ألفين وستة ميلادية .

هذا وأرجو من القارئ المنصف الكريم تنبيه أو إصلاح ما وقع من خطأ أونسيان أوسبق قلم في هذه الرسالة ، إذ من البديهي أن هذا من شأن الإنسان ، ولا يخلوه أحد من الناس مهما جدّ واجتهد ، وهذه الطبعة تكون كمسودة لما قد يقع

في هذه الرسالة من الخلل ، وستكون الطبعات القادمة كاستدراك لما سيحتاج إلى التصحيح إن شاء الله .

وأسأل الله سبحانه وتعالى تيسير أموري في الدنيا والآخرة ، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم بجاه سيد المرسلين محمد ﷺ ولله الحمد أولا وآخرا

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، ***وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين***

المراجع

مراجع هذه الرسالة أكثر من مأئة مرجع ومنها:

التفاسير:

1 – جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري .

2 – الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي .

3 – تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن كثير .

4 – الفتوحات الإلهية حاشية الجلالين للشيخ سليمان الجمل .

الأحاديث والآثار:

1 – صحيح البخاري للإمام البخاري .

2 – الأدب المفرد للإمام البخاري .

3 – صحيح مسلم للإمام مسلم .

4 – سنن أبي داود للإمام أبي داود .

5 – سنن الترمذي للإمام الترمذي .

6 – سنن النسائي للإمام النسائي.

7 – سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه .

8 – سنن الدارقطني للإمام الدارقطني .

9 – موطأ مالك للإمام مالك ابن أنس .

10 – المسند للإمام أحمد بن حنبل .

11 – المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني .

12 – المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري .

13 – شرح السنة للإمام البغوي .

14 – السنن الكبري للإمام أبي بكر البيهقي .

15 – مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي

16 – المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني .

17 – المحلي بالآثار للإمام ابن حزم الظاهري .

شراح الحديث:

1 – فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني .

2 – شرح الكرماني للإمام الكرماني .

3 – عمدة القارئ للحافظ بدر الدين العيني .

4 – شرح مسلم للنووي للحافظ محي الدين النووي .

5 – إرشاد الساري للحافظ أحمد بن محمد القسطلاني .

6 – بذل المجهود للعلامة المحدث خليل أحمد .

7 – معالم السنن للإمام الخطابي .

8 – شرح العلل للحافظ إبن رجب الحنبلي .

9 – تحفة الأحوذي للعلامة المحدث محمد المباركفوري .

10 – مشكاة المصابيح الشيخ محمد بن عبد الله التبريزي .

11 – التاج الجامع للأصول للشيخ منصور على ناصف .

12 – تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني .

13 – الجوهر النقي للشيخ المحدث المارديني .

الفقه:

1 – الأم للإمام الشافعي .

2 – الغياثي لإمام الحرمين .

3 – الحاوي الكبير شرح مختصر المزني للإمام أبي الحسن الماوردي .

4 – حلية العلماء للإمام أبي بكر الشاشي .

5 – الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد الغزالي .

6 – البيان في مذهب للإمام الشافعي للإمام يحيي العمراني .

7 – المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي .

8 – بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن الرشد المالكي .

9 – تكملة المجموع شرح المهذب للشيخ محمد نجيب المطيعي .

10 – المغني للإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي .

11 – الإنصاف في معرفة الراجح للشيخ علاء الدين المرداوي الحنبلي

12 – دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي.

13 – الأنوار لأعمال الأبرار للإمام يوسف الأردبيلي .

14 – روضة الطالبين للإمام محي الدين النووي .

15 – منهاج الطالبين للإمام محي الدين النووي .

16 – أسني المطالب للإمام زكريا الأنصاري .

17 – نجم الوهاج للإمام كمال الدين الدميري .

18 – عجالة المحتاج للشيخ سراج الدين ابن ملقن .

19 – تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي .

20 – نهاية المحتاج للإمام محمد شمس الدين الرملي .

21 – مغني المحتاج للإمام محمد خطيب الشربني .

22 – سراج الوهاج الشيح محمد الغمراوي .

23 – إعانة الطالبين للشيخ أبي بكر بن السيد محمد شطا .

24 – تحقيق الأم الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب .

25 – عمدة السالك وعدة الناسك للشيخ أبي العباس أحمد بن النقيب.

26 – فيض الإله المالك للشيخ السيد أحمد بركات .

27 – كفاية الأخيار للإمام تقي الدين الحصني .

28 – فتاوي الفقهية الكبري للإمام ابن حجر الهيتمي .

29 – حاشية روضة الطالبين للإمام سراج الدين البلقيني .

30 – الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي .

31 – فقه السنة للشيخ سيد السابق .

32 – تنوير القلوب للشيخ محمد أمين كردي .

33 – الشرقاوي على تحرير زكريا الأنصاري للإمام الشرقاوي .

34 – حاشية شرح المنهج للشيخ سليمان الجمل .

35 – حاشية الباجوري للشيخ إبراهيم الباجوري .

36 – غاية تلخيص المراد للإمام ابن زياد اليمني .

37 – بغية المسترشدين للإمام ابن زياد اليمني .

السير والتراجم:

1 – طبقات ابن سعد للإمام ابن سعد .

2 – حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصبهاني .

3 – الإستيعاب للحافظ ابن عبد البر .

4 – الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني .

5 – تهذيب التهذيب للحافظ إبن حجر العسقلاني .

6 – خلاصة تهذيب الكمال للحافظ صفي الدين الخزرجي .

7 – البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن كثير .

8 – سير الأعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي .

9 – مواهب اللدنية للحافظ أحمد بن محمد القسطلاني .

اللغة :

1 – تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي .
2 – لسان العرب للإمام ابن منظور الإفريقي .
3 – منجد في اللغة والأعلام للويس اليسوعي .
4 – المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء اللغويين المعاصرة .

كتب أخري متنوعة:

1 – المنح الوهبية في ذم القبلية والعصبية للشيخ العلامة عثمان حدغ

2 – الدرهم والدينار للدكتور فارح أحمد عمر .

3 – الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي .

4 – الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي .

5 – جمع الجوامع في أصول الفقه للشيخ تاج الدين السبكي .

6 – إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي .

7 – الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزية .

8 – الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي .

9 – التبصير في الدين للإمام أبي المظفر الأسفراييني

.

10 – الزواج وآذاب الزفاف للأستاذ أنور علي عاشور

.

الفهرس

1. خطبة الكتاب .
2. مقدمة وتمهيد .
3. أسباب ولاية النكاح .
4. إنتقال الولاية .
5. ترتيب الأولياء .
6. الولاية بالسلطنة .
7. السلطنة ليست محصورة في العامة فقط .
8. من هو الولي ؟ .
9. ما هو التحكيم ؟ .

10. الخوارج أول من أنكر مشروعية أصل التحكيم .
11. الأدلة الواردة في مشروعية التحكيم في النكاح .
12. تأويل الآثار الواردة في إسناد النكاح إلى النساء .
13. أصحاب رسول الله ﷺ يحتكمون في النكاح .
14. أقوال الشافعية بالتحكيم في النكاح .
15. شبهات المعترضين والإجابة عنها .
16. الشبهة الأولي: هذا النكاح وقع بلا ولي ، والإجابة عنها .
17. مزيد من البيان في حديث عائشة في الأنكحة .
18. **تنبيه**: ما يستفاد من حديث عائشة في الأنكحة .
19. **تنبيه**: أن عائشة هي التي روت أحاديث إشتراط الولي فلا تخالف ما روته .

20. الشبهة الثانية: أن عمر بن الخطاب ﷺ جلّد رجلا وامرأة تزوجا بالتحكيم وجلد المنكح أيضا أي العاقد لهما ، والإجابة عنها .

21. الشبهة الثالثة: يشترط للمحكم أهلية القضاء ، وهو أن يكون مجتهدا ووجود المجتهد متعذر في هذا الزمان ، والإجابة عنها .

22. الشبهة الرابعة: التحكيم يجري في الأموال ونحوها لا في النكاح ، والإجابة عنها .

23. الشبهة الخامسة: لا يجوز التحكيم إن كان هناك قاض ولو قاضي ضرورة، وقضاة الضرورة موجودون الآن ولاينعزلون بانعزال الإمام والدولة ، والإجابة عنها .

24. الشبهة السادسة: فقد الولي يحصل بموته أو بفقد كلي كانقطاع خبره لا غيبته في السفر ، والإجابة عنها .

25. الشبهة السابعة: إن فقد وليها الأقرب أو غاب في سفر لا يزوجها إلا الذي يليه في الولاية لأنه أحق بتزويجها من غيره ، والإجابة عنها .

26. الشبهة الثامنة: ليس هناك غيبة الولي بل هم غيبوا المرأة ، والإجابة عنها.

27. الشبهة التاسعة: إذن المرأة في النكاح ليس معتبرا ، إذ لا تزوج نفسها ولا غيرها بإذن ولا بوكالة ، والإجابة عنها .

28. مسألة: هل لإستئذان المرأة من وليها عبرة ؟ .

29. الشبهة العاشرة: تخصيص التحكيم بمسافة القصر لغو ، فهلا يعم سفرا وحضرا ؟ ، والإجابة عنها .
30. ما يستفاد من أقوال العلماء هذه .
31. الشبهة الحادية عشرة: سفر المرأة بغير محرم حرام ، والإجابة عنها .
32. الشبهة الثانية عشرة: إن المرأة سرقت من وليها والسرقة حرام ، والإجابة عنها .
33. الشبهة الثالثة عشرة: إستدلالهم بقوله ﷺ (بين الحلال والحرام الدّف والصوت) والإجابة عنها .
34. الشبهة الرابعة عشرة: قولهم لا يعرف هذا النوع من النكاح إلا في الصومال ، والإجابة عنها.
35. الصور التي يزوج فيها الحاكم .
36. إختلاف العلماء في إشتراط المحرم لسفر المرأة .

37. أدلة القائلين بالجواز .
38. ما المقصود بفقد أو عدم ولي المرأة .
39. **تنبيه**: دلالة الحديث توضح على أن فقد الولي ليس بانقطاع خبره كما يزعمون .
40. هل إختلف الشافعية بالتحكيم في النكاح ؟.
41. الفرق بين التولية والتحكيم .
42. شروط التحكيم .
43. شروط التولية .
44. أركان النكاح وشروطه .
45. الركن الأول: الزوج – وشروطه سبعة .
46. الركن الثاني: الزوجة – وشروطها سبعة .
47. الركن الثالث: الولي – وشروطه عشرة .

48. الركن الرابع: الشاهدان – وشروطهما إحدى عشر .

49. الركن الخامس:الصيغة – وشروطها ثلاثة عشر .

50. خطبة النكاح .

51. صور من صيغ النكاح .

52. **تنبيه**: لا يجوز إذن المرأة في تزويج نفسها أو غيرها ، أما الإستئذان منها عند تزويجها فهو معتبر .

53. تحديد مسافة القصر .

54. خلاصة التحليل .

55. تعريف المساحات .

56. العضل حرام .

57. **تنبيه مهم**: في أمرين الأول عدم تشجيعنا بالنكاح في التحكيم والثاني: أن للولي الفسخ في حالة عدم الكفاءة .
58. الكفاءة .
59. **تنبيه**: لا يجوز للسلطان تزويج المرأة لغير كفؤ والمحكم من باب الأولي.
60. نكاح أهل البدع .
61. البدعة على أقسام .
62. حاصل المسألة: أقسام نكاح أهل البدعة في الصحة أو عدمه أو الكراهة
63. الولي المجبر .
64. **تنبيه**: قد يقول قائل فما وجه الإجبار للصغيرة وقد أمر في الحديث الإستئذان .

65. إشتراط الولي في النكاح ليس إجماعا بين أهل العلم .

66. أدلة الجمهور في إشتراط الولي في النكاح .

67. حجة غير الجمهور وإجابتهم عن أدلة الجمهور .

68. الكلام على الحديثين: لانكاح إلا بولي ، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل .

69. **تنبيه**: بعض أهل الحديث ذكروا طرقا كثيرة لهذين الحديثين .

70. لا نهي إلا في مجمع على تحريمه ولا حدّ على من نكح بلا ولي .

71. **تنبيه**: التلفيق حرام .

72. الوعيد الشديد الذي ورد في طعن الأنكحة والأنساب .

73. **تنبيه:** مسائل تلزم من النكاح الفاسد ، والموطوءة بشبهة .
74. المجتهد وشروطه .
75. إستدلال عجيب مضحك !!.
76. **تنبيه:** الإستئذان من أهل الحرائر أمر مطلوب لكن صحة العقد ليست متوقفة عليه في كل الأحوال .
77. خلاصة البحث وتحرير المسألة .
78. غرائب وعجائب منها...!!
79. خاتمة: الوصية والنصيحة .
80. المراجع .
81. الفهرس .